ZAKON

O KONCESIJAMA

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br.
3/2026)

OPĆE ODREDBE

Članak 1

(Predmet zakona)

(1) Ovim zakonom uređuju se predmet i vrste koncesija, načela, način i uvjeti dodjele koncesija, nadležnost tijela nadležnih za koncesije, postupak dodjele koncesije, sadržaj i prestanak ugovora o koncesiji, pravna zaštita u postupcima dodjele koncesije, nadzor nad provedbom koncesija te druga pitanja značajna za upravljanje sustavom koncesija na području Hercegbosanske županije.

(2) Odredbe ovoga Zakona usklađene su s Direktivom 2014/23/EU, odnosno s pravnom stečevinom Europske unije.

Članak 2

(Svrha zakona)

Svrha ovoga Zakona jest uspostaviti jedinstven, transparentan, učinkovit i pravno siguran okvir za dodjelu, provedbu i nadzor koncesijskih ugovora na području Hercegbosanske županije, radi osiguranja racionalnog, održivog i gospodarski učinkovitog korištenja javnih dobara, prirodnih resursa, infrastrukture i usluga od javnog interesa, uz istodobnu zaštitu javnog interesa, okoliša i prostora te poticanje ulaganja i razvoja tržišnog natjecanja u skladu sa standardima.

Članak 3

(Načela postupka dodjele koncesije)

Postupci dodjele koncesije temelje se na sljedećim načelima:

a) Načelo transparentnosti: Davatelj koncesije osigurava da su svi postupci, uvjeti i kriteriji dodjele koncesija jasno i pravodobno objavljeni, te sve informacije moraju biti dostupne potencijalnim nositeljima koncesije, uključujući dokumentaciju, rokove, kriterije odabira i način evaluacije ponuda.

b) Načelo jednakog tretmana i zabrane diskriminacije. Svi potencijalni koncesionari tretiraju se jednako i nepristrano, bez obzira na državljanstvo, pravni status ili veličinu poduzeća, te se zabranjuje bilo kakva diskriminacija u procesu dodjele koncesija, uključujući skrivene uvjete koji bi favorizirali određenog ponuditelja.

c) Načelo proporcionalnosti: Svi zahtjevi, uvjeti i kriteriji u postupku dodjele moraju biti razmjerni svrsi koncesije. Nije dopušteno postavljati nepotrebne ili neprimjerene uvjete koji bi nepotrebno ograničili pristup tržištu.

d) Načelo uzajamnog priznavanja: Dokazi iz drugih država moraju se priznati ukoliko su relevantni i zakoniti.

e) Načelo učinkovitog tržišnog nadmetanja: Postupak dodjele koncesija mora poticati natjecanje među ponuditeljima radi dobivanja najbolje vrijednosti za javni interes.

f) Načelo odgovornog upravljanja i zaštite javnog interesa: Davatelj koncesije i koncesionar moraju postupati u skladu s javnim interesom, uključujući:

- zaštitu okoliša i održivo korištenje resursa,
- sigurnost i zaštitu radnika,
- transparentno korištenje javnih dobara i prihoda od koncesije.

Članak 4

(Značenje pojmova)

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

a) Koncesija - pravo koje se ostvaruje ugovorom uz naknadu, kojim davatelj koncesije povjerava gospodarskom subjektu (domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi) izvođenje radova, pružanje usluga ili gospodarsko korištenje javnih dobara i prirodnih bogatstava, pri čemu nositelj koncesije preuzima operativni rizik.

b) Davatelj koncesije -Vlada Hercegbosanske županije, odnosno, ministarstvo ili drugo tijelo vlasti u Hercegbosanskoj županiji kojeg ovlasti Vlada da dodjeljuje koncesiju u skladu s ovim i posebnim zakonima.

c) Nositelj koncesije (u daljnjem tekstu: koncesionar) - gospodarski subjekt, fizička ili pravna osoba, domaća ili strana, kojoj je na temelju provedenog postupka i sklopljenog koncesijskog ugovora dodijeljeno pravo izvođenja radova ili pružanja usluga u smislu ovoga Zakona.

d) Operativni rizik - rizik povezan s iskorištavanjem radova ili pružanjem usluga, koji se prenosi na koncesionara, a obuhvaća rizik potražnje, rizik ponude ili oboje. Koncesionaru nije zajamčeno u pogledu povrata ulaganja niti pokrića troškova tijekom trajanja koncesije.

e) Strana pravna ili fizička osoba - pravna ili fizička osoba koja je registrirana i ima sjedište izvan Bosne i Hercegovine, te djeluje u skladu sa zakonodavstvom države u kojoj je registrirana.

f) Gospodarski subjekt - domaća ili strana pravna ili fizička osoba, uključujući podružnicu, kao i javnopravno tijelo, odnosno zajednica navedenih osoba ili tijela, uključujući i njihovo privremeno udruženje, koja na tržištu nudi izvođenje radova, obavljanje poslova, isporuku robe ili pružanje usluga.

g) Ponuditelj - gospodarski subjekt koji je pravodobno dostavio ponudu u postupku dodjele koncesije.

h) Ugovor o koncesiji - ugovor koji u pisanom obliku i na određeno vrijeme sklapaju davatelj koncesije i koncesionar o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz dodijeljenu koncesiju na temelju odluke o dodjeli koncesije.

i) Naknada za koncesiju - je novčano ili u novcu vrednovano davanje koje je koncesionar dužan plaćati davatelju koncesije za pravo korištenja koncesije, u visini i na način utvrđen ovim zakonom, podzakonskim propisima i ugovorom o koncesiji.

j) Registar koncesija - jedinstvena javna elektronička evidencija ugovora o koncesijama dodijeljenim na području Hercegbosanske županije.

k) Vlada - podrazumijeva Vladu Hercegbosanske županije kao izvršnog tijela, koje donosi odluke, uredbe i rješenja u okviru svojih zakonom utvrđenih ovlasti.

l) Resorno ministarstvo - ministarstvo u čijoj je nadležnosti pojedina oblast koja je predmet koncesije, koje sudjeluje u postupku dodjele nadzora, obnove i proširenja koncesija te daje mišljenja i prijedloge Vladi.

m) Studija o opravdanosti dodjele koncesije - analitički dokument koji sadrži procjenu gospodarske, financijske, tehničke, ekološke i pravne opravdanosti dodjele koncesije.

n) Odluka o dodjeli koncesije-akt koji donosi davatelj koncesije na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda i utvrđenja ispunjenja uvjeta za dodjelu koncesije.

o) Interes - interes Hercegbosanske županije i jedinica lokalne samouprave na prirodnim dobrima, javnim dobrima i djelatnostima od općeg interesa, koja se u skladu s važećim zakonima i propisima štite radi očuvanja javnog dobra i društvenih potreba u vezi s dodjelom pojedinačnih koncesija.

p) Javni interes - interes usmjeren na zaštitu i racionalno korištenje prirodnih i javnih dobara te ostvarivanje opće društvene koristi u vezi s dodjelom i provedbom koncesija na području Hercegbosanske županije.

q) Fizička osoba - nositelj registrirane djelatnosti (samostalni poduzetnik/obrtnik) koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i posebnim propisima te može sudjelovati u postupku dodjele koncesije i stjecati prava i preuzimati obveze iz ugovora o koncesiji.

r) Proračun - proračun Hercegbosanske županije, koji obuhvaća plan prihoda i rashoda županijskih tijela, institucija i javnih ustanova, te služi kao osnova za financijsko upravljanje i kontrolu sredstava povezanih s koncesijama i drugim javnim projektima.

s) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave - tijelo izabrano na neposrednim izborima, općinsko ili gradsko vijeće, koje donosi opće akte i odlučuje o pitanjima iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave

t) Poseban zakon - zakon koji uređuje određeno područje ili vrstu odnosa i ima prioritetnu primjenu u odnosu na opći zakon, te se koristi za reguliranje pitanja koja zahtijevaju posebne odredbe zbog svoje specifičnosti, javnog interesa ili složenosti.

u) Elektronička sredstva - elektronička oprema za obradu (uključujući digitalno sažimanje) i pohranu podataka koji se šalju, prenose i primaju žičanom vezom, radiovezom, optičkim ili drugim elektromagnetskim sredstvima.

v) Dokumentacija za nadmetanje - bilo koji dokument koji je sastavljen ili na koji davatelj koncesija upućuje, a u kojemu se opisuju ili određuju elementi koncesije i postupka dodjele koncesije, uključujući javni poziv ili pozivni natječaj za dodjelu koncesije, tehničke i funkcionalne zahtjeve, predložene uvjete koncesije, formate dokumentacije koje podnose ponuditelji, informacije o općim primjenjivim obvezama te svu dodatnu dokumentaciju.

w) Neuredna ponuda - ponuda koja nije izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, koja sadržava odredbe koje davatelj koncesije smatra štetnima ili za koju davatelj koncesije osnovano smatra da nije u skladu s pravilima poštenog tržišnog natjecanja ili koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti odabrana.

x) Viša sila - nepredvidiva i neodgodiva okolnost izvan kontrole ugovornih strana, zbog koje izvršenje obveza iz koncesijskog ugovora postaje privremeno ili trajno nemoguće, a koju strana nije mogla spriječiti niti ublažiti razumnim mjerama.

y) Suglasnost za istraživanje koncesija - akt koji izdaje resorno ministarstvo u skladu s ovim Zakonom, kojim se odobrava provođenje istražnih radova i prikupljanje podataka potrebnih za ocjenu tehničke, gospodarske i pravne opravdanosti buduće koncesije, pri čemu podnositelj suglasnosti mora poštovati sve relevantne propise, uključujući zakone o zaštiti okoliša, prostornom uređenju i drugim područjima od značaja.

II. VRSTE I PREDMET KONCESIJA

Članak 5

(Vrste koncesija)

(1) Koncesije prema ovom Zakonu dijele se na:

a) koncesije za radove - kojima se koncesionaru dodjeljuje pravo izvođenja ili upravljanja građenjem, rekonstrukcijom, održavanjem ili upravljanjem infrastrukturnim objektima od javnog interesa, uz prijenos operativnog rizika u vezi s izvođenjem i gospodarskim iskorištavanjem radova.

b) koncesije za usluge - kojima se koncesionaru dodjeljuje pravo pružanja usluga od javnog interesa ili pravo gospodarskog iskorištavanja prirodnih bogatstava, općeg dobra ili drugog dobra od interesa za Hercegbosansku županiju, uz prijenos operativnog rizika povezanog s pružanjem usluge ili gospodarskim korištenjem dobra.

(2) Svaka koncesija mora biti jasno definirana u pogledu svojeg opsega, prava i obveza konce-sionara, trajanja, lokacije, rizika i naknade.

Članak 6

(Predmet koncesije)

(1) Predmet koncesije u smislu ovoga Zakona obuhvaća javna dobra, prirodne resurse, javne usluge i infrastrukturne sustave od interesa za Hercegbosansku županiju, koji se mogu staviti u gospodarsku uporabu, izgradnju, financiranje, upravljanje ili pružanje usluga, u skladu s ovim Zakonom i posebnim zakonima.

(2) Predmet koncesije mora omogućiti koncesionaru:

a) pravo gospodarskog iskorištavanja radova, objekata, usluga ili resursa, uključujući ostvarivanje prihoda ili druge ekonomske koristi;

b) preuzimanje značajnog operativnog rizika, koji uključuje:

- rizik potražnje - nesigurnost u pogledu korištenja usluge ili objekta od strane korisnika; rizik ponude

- rizik povezan s održavanjem, upravljanjem, operativnim troškovima ili standardima kvalitete;

c) iskazivanje i upravljanje tim rizicima na način da koncesionar preuzima stvarnu odgovornost za ekonomski ishod koncesije.

(3) Predmet koncesije ne smije biti takav da koncesionar bude izložen samo minimalnom riziku ili da ostvaruje privilegiranu dobit bez preuzimanja odgovornosti za operativno upravljanje predmetom koncesije.

Članak 7

(Dobra i djelatnosti koje mogu biti predmet koncesije)

(1) Koncesije se u smislu ovoga Zakona mogu dodjeljivati za sljedeće kategorije dobara i djelatnosti:

a) Prirodni resursi i javna dobra:

- poljoprivredno zemljište;

- vodotoci, vodna tijela, vodno zemljište, korištenje voda za gospodarske namjene;

- korištenje i/ili izgradnja hidro akumulacija,

- mineralne sirovine, tehnički građevinski kamen, šljunak, pijesak, zemlja, te druga nekonglomeratna mineralna bogatstva;

- termalni i mineralni izvori za gospodarske svrhe;

- prirodna i kulturna dobra od županijskog značaja predviđena za turističku ili gospodarsku uporabu.

b) Infrastruktura i objekti javne namjene:

- lokalne i nerazvrstane ceste, mostovi, tuneli i prateća infrastruktura;

- javne površine, parkirališta, tržnice i komunalni objekti;

- infrastrukturni sustavi za gospodarenje otpadom (odlagališta, reciklažna dvorišta, postrojenja za obradu otpada);

- objekti komunalne infrastrukture (javna rasvjeta, toplinske mreže, lokalni energetski sustavi),

- sportski i rekreacijski kompleksi, javne zone i objekti kojima upravlja Hercegbosanska županija ili jedinice lokalne samouprave.

c) Energetika:

- izgradnja, upravljanje i korištenje energetskih objekata i postrojenja, uključujući male hidroelektrane, solame elektrane i parkove, vjetroparkove i bioenergetska postrojenja i ostalih energetskih postrojenja snage iznad 150 kW;

- lokalni energetski sustavi i distribucijske mreže;

- postrojenja za kogeneraciju ili proizvodnju toplinske energije na lokalnoj razini.

d) Komunalne djelatnosti i javne usluge:

- sakupljanje i odvoz komunalnog otpada;

- održavanje javnih površina i infrastrukture;

- usluge parkiranja i upravljanje javnim parkiralištima;

- upravljanje lokalnim grobljima i pogrebnim uslugama;

- tržnice, sajmovi i javni prostori za privremeno korištenje;

- javni prijevoz putnika na lokalnoj i županijskoj razini osim ako nije posebnim zakonom drugačije određeno.

e) Turizam i gospodarsko korištenje javnih prostora:

- turističke zone, turističko-rekreativne cjeline i prirodna područja;

- skijališta, žičare, planinarska i sportska infrastruktura;

- ugostiteljski i turistički objekti na javnom zemljištu na području Hercegbosanske županije ili jedinica lokalne samouprave.

(2) Predmet koncesije mora biti u svakom konkretnom postupku dodjele koncesije jasno određen, uz precizno navođenje:

a) lokacije i površine;

b) tehničkih, funkcionalnih i prostornih obilježja;

c) svrhe i načina gospodarskog korištenja;

d) ograničenja i uvjeta zaštite okoliša, prostora i prirodnih dobara;

e) rokova, obveza i modela financiranja.

(3) U slučaju dvojbe o tome pripada li pojedino dobro ili djelatnost koncesijskom predmetu, Vlada donosi obvezujuće tumačenje, uz prethodno mišljenje resornog ministarstva.

Članak 8

(Dobra i djelatnosti koje ne mogu biti predmet koncesije)

(1) Predmet koncesije ne mogu biti:

a) dobra i djelatnosti koje su, prema Ustavu Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine ili posebnim zakonima, u isključivoj nadležnosti države ili Federacije BiH.

b) dobra koja su, po svojoj prirodi ili zakonom, isključivo u javnoj vlasti i ne mogu se povjeriti privatnim subjektima.

c) dobra čija bi gospodarska uporaba bila u suprotnosti s javnom sigurnošću, zaštitom okoliša ili neotuđivim javnim interesima, uključujući:

- šume i šumska zemljišta u vlasništvu države, kojim sukladno Zakonu o šumama Hercegbosanske županije gospodari "Šumsko gospodarsko društvo Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres;

- zaštićena prirodna područja u kojima nije dopušteno gospodarsko korištenje prema posebnim propisima;

- kulturna dobra i spomenici koji imaju status nepokretnih kulturnih dobara pod posebnim režimom zaštite;

- područja s posebnim ograničenjima prostornog uređenja gdje je gospodarsko korištenje zabranjeno;

- izvori vode namijenjeni isključivo javnoj vodoopskrbi;

- objekti i sustavi za zaštitu od poplava, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

d) dobra i djelatnosti koje su zakonom izričito isključene, uključujući:

- prirodna bogatstva proglašena neotuđivim javnim dobrom;

- dobra koja prema zakonima o komunalnim djelatnostima ne mogu biti privatizirana ni dana na upravljanje privatnim subjektima;

- objekti i sustavi koji služe isključivo za izvršavanje zakonom propisanih obveza javnih tijela.

e) dobra u vlasništvu privatnih osoba, osim u slučaju kada je koncesija nužna zbog zajedničkog projekta izraženog javnog interesa, uz prethodnu pisanu suglasnost vlasnika i sukladno posebnim propisima.

f) dobra i djelatnosti čije bi davanje u koncesiju bilo protivno međunarodnim ugovorima koje je zaključila Bosna i Hercegovina ili Federacija Bosne i Hercegovine.

g) prirodna bogatstva i dobra u općoj uporabi, te objekti, uređaji i postrojenja koja koriste javna poduzeća čiji je osnivač Hercegbosanska županija ili jedinica lokalne samouprave, osim isključivo kada javno poduzeće nije u mogućnosti osigurati njihovo racionalno korištenje ili neometano funkcioniranje što se utvrđuje isključivo obrazloženom odlukom osnivača.

(2) U slučaju dvojbe o tome pripada li pojedino dobro ili djelatnost koncesijskom predmetu, Vlada donosi obvezujuće tumačenje, uz prethodno mišljenje resornog ministarstva.

Članak 9

(Trajanje koncesije)

(1) Koncesija se može dodijeliti na rok do 30 godina, ovisno o vrsti koncesijske djelatnosti i očekivanoj dobiti od njezinog obavljanja.

(2) Ako su za ostvarivanje koncesijske djelatnosti potrebna ulaganja koja zahtijevaju dulje vremensko razdoblje, ugovoreni rok može se produljiti, ali ukupno trajanje koncesije ne smije prelaziti 45 godina.

(3) U rok trajanja koncesije ne uračunava se vrijeme potrebno za pripremne radnje, uključujući rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenje potrebnih dozvola, te izgradnju objekata ili pripremu za početak obavljanja koncesijske djelatnosti.

(4) Trajanje pripremnih radnji iz stavka (3) ovog članka, utvrđuje se ugovorom o koncesiji i ne može biti dulje od pet godina.

(5) U iznimnim slučajevima, kada objektivno postoje okolnosti koje onemogućuju završetak pripremnih radnji u roku iz stavka (4) ovog članka, Vlada, na prijedlog resornog ministarstva, može odlučiti o jednokratnom produženju pripremnih radnji, pri čemu ukupno trajanje pripremnih radnji ne smije prelaziti sedam godina.

(6) Trajanje koncesije mora biti razmjerno razdoblju potrebnom za povrat ulaganja uz razumnu dobit.

III. DAVATELJI I NOSITELJI KONCESIJE

Članak 10

(Nadležnosti i ovlasti davatelja koncesije)

(1) Davatelj koncesije na području Hercegbosanske županije je Vlada Hercegbosanske županije, koja, u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlasti, osobito:

a) utvrđuje opravdanost, svrhovitost i interes za dodjelu koncesije;

b) odlučuje o pokretanju postupka dodjele koncesije;

c) donosi odluku o dodjeli koncesije;

d) ovlašćuje resorno ministarstvo ili drugo nadležno tijelo da u njezino ime i za njezin račun zaključi ugovor o koncesiji, u skladu s odredbama ovoga Zakona;

e) osigurava nadzor nad izvršavanjem ugovora o koncesiji i poštivanjem zakonskih i ugovornih obveza, putem nadležnih tijela;

f) poduzima mjere u vezi s izmjenom, prestankom ili raskidom ugovora o koncesiji, u skladu s ovim Zakonom.

(2) Vlada može ovlastiti drugo tijelo javne vlasti, uključujući nadležna ministarstva ili druga upravna tijela, da u njezino ime i za njen račun obavlja djelomične ili sve poslove davatelja koncesije, pri čemu takvo tijelo postupa u okviru ovlasti i odgovornosti utvrđenih ovim Zakonom.

(3) Davatelj koncesije osigurava da se koncesije dodjeljuju uz prijenos značajnog operativnog rizika na koncesionara i uz ostvarivanje prava gospodarskog iskorištavanja, te da postupci dodjele budu usklađeni s načelima transparentnosti, javnosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije, uz osiguranje učinkovitog tržišnog natjecanja.

(4) Jedinice lokalne samouprave sudjeluju u postupku dodjele koncesija na način propisan ovim Zakonom, ali nisu davatelji koncesije, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Članak 11

(Nadležnost resornog ministarstva)

(1) Resorno ministarstvo nadležno je za pripremu i vođenje postupaka dodjele koncesija, uključujući izradu dokumentacije i studija opravdanosti, praćenje ispunjavanja prava i obveza koncesionara, kao i obavljanje drugih poslova u vezi s koncesijama propisanih ovim Zakonom.

(2) Resorno ministarstvo nadležno je za izdavanje suglasnosti za istraživanje u vezi s koncesijama, osim u slučajevima u kojima je posebnim zakonima drukčije uređeno.

(3) Suglasnost iz stavka (2) ovoga članka obuhvaća provođenje istražnih radova i prikupljanje podataka potrebnih za ocjenu tehničke, gospodarske i pravne opravdanosti buduće koncesije. Izdavanje suglasnosti ne stvara pravo na dodjelu koncesije niti jamči buduće dodjele.

(4) Resorno ministarstvo surađuje s drugim ministarstvima i tijelima županijske uprave te može, uz suglasnost davatelja koncesije, angažirati specijalizirane institucije, konzultante ili stručnjake, kao i ustrojiti stručno tijelo sastavljeno od predstavnika resornog ministarstva i drugih nadležnih tijela.

(5) Najmanje jednom godišnje resorno ministarstvo podnosi davatelju koncesije izvješće o provedbi ugovora o koncesiji i drugim pitanjima od značaja za sustav koncesija.

Članak 12

(Nositelj koncesije - koncesionar)

(1) Koncesionar je gospodarski subjekt, kojemu je, na temelju odluke o dodijeli koncesije i sklopljenog ugovora o koncesiji, dodijeljeno pravo koncesije.

(2) Koncesionar stječe pravo obavljanja koncesijske djelatnosti i korištenja predmeta koncesije u opsegu, pod uvjetima i za vrijeme utvrđeno ugovorom o koncesiji.

(3) Koncesionar samostalno snosi operativni rizik koji proizlazi iz obavljanja koncesijske djelatnosti, uključujući rizik potražnje i/ili rizik ponude, u skladu s ovim Zakonom.

(4) Koncesionar je odgovoran za zakonito, učinkovito i održivo obavljanje koncesijske djelatnosti te za ispunjenje svih obveza propisanih ovim Zakonom, posebnim propisima i ugovorom o koncesiji.

(5) Koncesionar je dužan postupati u skladu s javnim interesom, uključujući:

- zaštitu okoliša i održivo korištenje resursa,

- sigurnost i zaštitu radnika,

- transparentno upravljanje i korištenje prihoda od koncesije.

(6) Koncesionar ne može bez prethodne suglasnosti davatelja koncesije prenijeti koncesiju, dati podkoncesiju niti na drugi način prenijeti prava i obveze iz ugovora o koncesiji, osim ako je dopušteno ovim Zakonom i ugovorom o koncesiji.

Članak 13

(Zabranjene radnje)

(1) Zabranjeno je obavljanje bilo koje djelatnosti koja prema ovom Zakonu zahtijeva koncesiju, a koja se obavlja bez valjano dodijeljene koncesije.

(2) Koncesionar ne smije obavljati djelatnost izvan opsega određenog ugovorom o koncesiji. Svako prekoračenje ovlaštenja iz ugovora, uključujući samovoljno proširenje primjene ovlaštenja, smatra se povredom ovog Zakona i prava davatelja koncesije.

(3) Zabranjeno je obavljanje djelatnosti koja je izravno ili neizravno usmjerena na nezakonito iskorištavanje predmeta koncesije, uključujući korištenje dobara stečenih nezakonitim iskorištavanjem predmeta koncesije za druge djelatnosti ili stjecanje materijalne koristi.

(4) Davatelj koncesije, resorno ministarstvo ili drugo ovlašteno tijelo koje dodjeljuje koncesiju dužno je:

a) sprječavati i onemogućavati svako postupanje suprotno stavcima (1), (2) i (3) ovog članka;

b) osigurati transparentnost i nepristranost postupka u skladu s ovim Zakonom;

c) nadzirati provedbu ugovora o koncesiji, uključujući poštivanje prava gospodarskog iskorištavanja i preuzimanja operativnog rizika od strane koncesionara.

(5) U svrhu provedbe iz stavka (4) ovog članka, davatelj koncesije, resorno ministarstvo ili drugo ovlašteno tijelo dužno je:

a) redovito analizirati primjenu ovog Zakona i posebnih propisa u svom djelokrugu;

b) predlagati i provoditi mjere za unapređenje stanja u području koncesija;

c) poduzimati sve potrebne mjere za sprječavanje i otklanjanje eventualnih povreda odredbi Zakona ili ugovora o koncesiji.

(6) Davatelj koncesije, resorno ministarstvo ili drugo ovlašteno tijelo ne smije na bilo koji način odobriti niti omogućiti gospodarsko korištenje dobara, izvođenje radova ili pružanje usluga u suprotnosti s odredbama ovog Zakona ili posebnih propisa koji uređuju pojedinu koncesiju, pri čemu mora osigurati da se sva dodjela koncesija provodi u skladu s načelom tržišnog natjecanja i javnosti.

Članak 14

(Sukob interesa)

(1) Sve fizičke osobe koje sudjeluju u postupku dodjele koncesije ili koje mogu utjecati na ishod tog postupka ne smiju imati izravne ili neizravne osobne interese u aktivnostima koje bi dovele do sukoba interesa s njihovim dužnostima.

(2) Sukob interesa iz stavka (1) ovog članka uključuje situacije u kojima osoba ili član njezine uže obitelji:

a) ima financijski ili poslovni interes u potencijalnom koncesionara;

b) ima pravo ili udio u aktivnostima koje mogu utjecati na odluku o dodjeli koncesije;

c) ima drage osobne koristi koje bi mogle kompromitirati nepristranost i objektivnost u odlučivanju.

(3) Osobe iz stavka (1) ovog članka dužne su pravovremeno prijaviti svaki mogući sukob interesa davatelju koncesije ili dragom nadležnom tijelu koje vodi postupak.

(4) Davatelj koncesije ili resorno ministarstvo poduzima sve potrebne mjere kako bi:

a) spriječilo nastanak sukoba interesa,

b) osiguralo nepristranost postupka,

c) zaštitilo javni interes u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima o sukobu interesa.

(5) Kršenje odredbi ovog članka može dovesti do:

a) isključenja osobe iz postupka dodjele koncesije,

b) drugih administrativnih, pravnih ili stegovnih sankcija prema relevantnim propisima.

IV. PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJE

Članak 15

(Pripremne radnje za dodjelu koncesije)

(1) Pripremnim radnjama za dodjelu koncesije smatraju se sve radnje koje provodi davatelj koncesije putem resornog ministarstva radi utvrđivanja opravdanosti, zakonitosti i uvjeta dodjele koncesije, a koje prethode pokretanju postupka dodjele koncesije.

(2) Pripremne radnje u smislu ovog zakona osobito obuhvaćaju:

a) izradu studije opravdanosti dodjele koncesije,

b) procjenu vrijednosti koncesije,

c) izradu dokumentacije za nadmetanje.

(3) Postupak dodjele koncesije ne može se pokrenuti ako u vezi s predmetom koncesije postoje neriješeni imovinskopravni odnosi ili ako se vode upravni ili sudski postupci koji mogu utjecati na ostvarenje prava iz koncesije.

(4) Iznimno, postupak se može pokrenuti ako resorno ministarstvo, uz obrazloženu ocjenu, utvrdi da navedeni postupci ne mogu bitno utjecati na izvršenje koncesije.

Članak 16

(Studija opravdanosti dodjele koncesije)

(1) Studiju opravdanosti dodjele koncesije (u daljnjem tekstu: Studija) izrađuje resorno ministarstvo, samostalno ili uz angažman stručnih, znanstvenih ili savjetodavnih osoba iz područja prava, ekonomije, financija, tehničkih i drugih relevantnih struka.

(2) Studija se izrađuje na odgovornost i trošak resornog ministarstva i ne smije se povjeriti izradi osobama koje imaju ili mogu imati izravni ili neizravni interes u dodjeli predmetne koncesije.

(3) Studija predstavlja stručnu i obveznu podlogu za donošenje odluke iz članka 23. ovog zakona te je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, u skladu s ovim Zakonom.

(4) Studiju razmatra i posebnom odlukom ili zaključkom odobrava davatelj koncesije.

(5) Prilikom odobravanja Studije opravdanosti dodjele koncesije davatelj koncesije osobito ocjenjuje:

a) usklađenost sa zakonom i posebnim propisima,

b) postojanje i razinu javnog interesa,

c) ekonomsku, financijsku i tehničku opravdanost koncesije,

d) primjerenost raspodjele operativnog rizika.

(6) Resorno ministarstvo dostavlja davatelju koncesije sve relevantne podatke i informacije prikupljene tijekom izrade Studije te, prema potrebi, koordinira s drugim nadležnim tijelima.

(7) Studija iz stavka (1) ovog članka mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

a) operativni sažetak s opisom predmeta i ciljeva koncesije.

b) analizu javnog interesa i utjecaja na okoliš, prirodu i kulturna dobra.

c) financijsku i ekonomsku procjenu učinaka koncesije na proračun i koncesionara.

d) pravnu analizu, uključujući imovinskopravna pitanja i uvjete ugovora.

e) tehničku analizu i opis predmeta koncesije,

f) preporuke i zaključke za davatelja koncesije.

(8) Ukoliko je predmet koncesije eksploatacija mineralnih sirovina, studija se izrađuje u skladu s posebnim propisima i ujedno uključuje procjenu opravdanosti istražnih aktivnosti.

(9) Resorno ministarstvo može zahtijevati dopunu ili izmjenu Studije ako utvrdi da ista nije potpuna ili nije u skladu sa zakonom i javnim interesom.

(10) Ukoliko Studija, nije izrađena prije podnošenja prijedloga za dodjelu koncesije iz članka 21. ovog zakona, obvezu i troškove izrade studije preuzima podnositelj prijedloga iz članka 21. stavka (2) točki c) i d) ovog zakona, koja nema pravni učinak dok je resorno ministarstvo ne provjeri, po potrebi dopuni i ne dostavi davatelju koncesije na odobravanje.

(11) Studija opravdanosti dodjele koncesije mora biti dovršena, odobrena i evidentirana prije donošenja odluke iz članka 23. ovog zakona.

(12) Evidencija odobrene studije vodi se u registru koncesija iz članka 52. ovog zakona i mora biti dostupna nadležnim tijelima u svrhu nadzora i kontrole.

(13) Refundaciju troškova izrade Studije, uključujući sve potrebne analize, elaboracije i stručne procjene, snosi koncesionar nakon dodjele koncesije, u skladu s ugovorom o koncesiji.

(14) Ako nakon izrade Studije davatelj koncesije ne donese odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije, troškove izrade Studije u cijelosti snosi podnositelj prijedloga, bez prava na naknadu troškova.

Članak 17

(Procjena vrijednosti koncesije)

(1) Davatelj koncesije procjenjuje ukupnu vrijednost koncesije, izraženu u konvertibilnim markama (KM), bez poreza na dodanu vrijednost, uključujući sve predvidive izmjene ugovora o koncesiji.

(2) Procjena vrijednosti koncesije izrađuje se na odgovornost davatelja koncesije, samostalno ili uz angažman stručnih osoba odgovarajućih struka.

(3) Procijenjena vrijednost koncesije izračunava se na temelju očekivanog ukupnog prihoda koji će koncesionar, postupajući s pažnjom dobrog gospodarstvenika, ostvariti temeljem ugovora o koncesiji tijekom trajanja koncesije, uzimajući u obzir podatke iz studije opravdanosti dodjele koncesije.

(4) Pri izračunu procijenjene vrijednosti davatelj koncesije uzima u obzir:

a) vrijednost dodijeljenih sredstava ili bilo koje druge financijske prednosti od trećih osoba za izvršenje koncesije;

b) prihod od prodaje imovine koja je predmet koncesije;

c) vrijednost robe i usluga koje davatelj koncesije stavlja na raspolaganje koncesionaru, ako su nužne za izvršenje koncesije;

d) plaćanja ili druge financijske prednosti od javnih tijela, uključujući naknadu za usklađivanje s obvezom javne usluge ili subvencioniranje javnog ulaganja.

(5) Procijenjena vrijednost koncesije utvrđuje se i evidentira prije pokretanja postupka dodjele koncesije.

(6) Metoda izračuna procijenjene vrijednosti mora biti objektivna i ne smije se koristiti za izbjegavanje primjene odredbi ovog Zakona.

(7) Koncesija se ne smije umjetno dijeliti niti vrijednost umanjivati radi izbjegavanja primjene strožeg postupka.

(8) Ako se tijekom postupka dodjele koncesije utvrdi daje procijenjena vrijednost koncesije veća za 20 % ili više u odnosu na početnu procjenu, davatelj koncesije poništava postupak i pokreće novi postupak dodjele koncesije.

Članak 18

(Izrada dokumentacije za nadmetanje)

(1) Resorno ministarstvo izrađuje dokumentaciju za nadmetanje, koja se objavljuje zajedno s javnim pozivom/ili pozivnim natječajem za dodjelu koncesije.

(2) U postupku dodjele koncesije svakom se gospodarskom subjektu daje mogućnost da podjednakim uvjetima preuzme dokumentaciju za nadmetanje.

(3) Resorno ministarstvo putem elektroničkih sredstava (preuzimanjem sa mrežnih stranica i sl.), omogućava neograničen, potpuno neposredan i besplatan pristup dokumentaciji za nadmetanje od dana objave javnog poziva ili pozivnog natječaja.

(4) Najkasnije sedmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda moguće je podnijeti zahtjev za objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju. Resorno ministarstvo svim ponuditeljima koji sudjeluju u postupku dodjele koncesije stavlja na raspolaganje dodatne informacije u vezi s dokumentacijom za nadmetanje najkasnije petog dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

(5) Ako davatelj koncesije za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju za nadmetanje, osigurava dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim mrežnim stranicama, kao i osnovnu dokumentaciju, te osigurava da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude.

Članak 19

(Sadržaj dokumentacije za nadmetanje)

(1) Dokumentacija za nadmetanje sadržava sve potrebne podatke i pojašnjenja koji moraju biti jasno definirani, na temelju kojih zainteresirani gospodarski subjekti mogu pripremiti i izraditi svoje ponude.

(2) Dokumentacija za nadmetanje sadržava najmanje slijedeće podatke:

a) opće podatke (naziv i sjedište davatelja koncesije, broj telefona, internetsku adresu, adresa elektroničke pošte, osobu ili službu zaduženu za kontakt)

b) podaci o predmetu koncesije (opis predmeta koncesije, područje i obujam djelatnosti koncesije, tehničke specifikacije, rok početka radova ili pružanja usluga, ako je moguće, rok završetka radova ili pružanja usluga, odnosno predviđeno trajanje ugovora o koncesiji, procijenjena vrijednost koncesije, vrsta koncesije, rok na koji se dodjeljuje koncesija;

c) podaci o javnom pozivu/pozivnom natječaju (sadržaj i način izrade, način dostave, način određivanja naknade za koncesiju, kriterij za odabir ponude, dokaze na temelju kojih se vrši ocjena)

d) razloge za isključenje ponuditelja (uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, te dokaze i podatke kojima ponuditelj dokazuje ispunjenje tih uvjeta);

e) ostale podatke (datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda, rok za donošenje odluke o dodjeli koncesije, ako je određen, rok, način i uvjeti plaćanja naknade za koncesiju ili plaćanja od strane davatelja koncesije, uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni u skladu s posebnim propisima ili stručnim pravilima, pravo korištenja nekretnine, naziv i adresa žalbenog tijela, drugi podaci koje davatelj koncesije smatra potrebnima)

f) nacrt ugovora o koncesiji i navodi mogućih izmjena ugovora o koncesiji.

g) vrstu, sredstvo, uvjete i rokove za dostavu jamstva za ozbiljnost ponude i provedbu ugovora,

h) uvjete i rokove za zadržavanje jamstva za ozbiljnost ponude i provedbu ugovora, a koji su prilagođeni opsegu i vrijednosti ugovora o koncesiji i predmeta koncesije te čija je naplata izvjesna

i) uvjete i rokove za zadržavanje jamstava za provedbu ugovora po isteku ugovora o koncesiji

(3) Obujam podataka iz stavka (1) ovoga članka sadržanih u dokumentaciji za nadmetanje ovisi od vrste i složenosti predmeta koncesije, te ostalih promjenjivih podataka zavisno od konkretnog slučaja.

(4) Dokumentacija za nadmetanje može sadržavati predloške zahtijevanih dokumenata, izjava i druge obrasce.

(5) Resorno ministarstvo može uz dokumentaciju za nadmetanje priložiti i dodatnu dokumentaciju koju mogu sačinjavati skice, nacrti, planovi, projekti, studije i slični dokumenti, na temelju kojih se mogu pripremiti ponude ili projektni zadaci.

(6) Tehnički i drugi zahtjevi u dokumentaciji za nadmetanje ne smiju pogodovati određenom gospodarskom subjektu niti neopravdano ograničavati tržišno natjecanje.

Članak 20

(Obvezna isključenja gospodarskog subjekta)

(1) Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarski subjekt iz postupka dodjele koncesije ili iz prava sudjelovanja na javnom pozivu/ pozivnom natječaju u bilo kojem trenutku ako postoji jedan od sljedećih razloga:

a) Gospodarski subjekt ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, pravomoćnom presudom osuđena za:

- sudjelovanje u zločinačkom udruženju,

- korupciju, uključujući primanje ili davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporabu položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje ili protuzakonito posredovanje,

- prijevaru u gospodarskom poslovanju, utaju poreza ili carine, subvencijsku prijevaru,

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, uključujući poticanje, novačenje ili obuku za terorizam, teroristično udruženje,

- pranje novca ili financiranje terorizma,

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima;

b) Gospodarski subjekt je:

- pravomoćno proglašen odgovornim za kazneno djelo u vršenju registrirane djelatnosti;

- u postupku likvidacije ili je obustavio svoje poslovne aktivnosti;

- ponuditelj ili povezani gospodarski subjekti s kojima je raskinut ugovor o koncesiji krivnjom koncesionara;

- propustio ispuniti obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i/ili doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u BiH ili u državi poslovnog sjedišta;

- ustupio koncesiju trećoj osobi bez prethodne suglasnosti davatelja koncesije;

- kažnjen za gospodarski prijestup zlouporabom ugovora radi nezakonitog stjecanja dobiti;

- u protekle tri godine do objave poziva, mu je dodijeljena koncesija, ali je odustao od potpisivanja ugovora.

(2) Dokaz o podobnosti za sudjelovanje na javnom pozivu ili pozivnom natječaju dostavlja se dostavom dokaza izdanih od strane mjerodavnih tijela, koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca od dana objave poziva.

(3) Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije iznosi sedam godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

V. POSTUPAK DODJELE KONCESIJE

Članak 21

(Prijedlog za dodjelu koncesije)

(1) Prijedlog za dodjelu koncesije je pisani akt kojim ovlašteni podnositelji, u skladu s odredbama ovog zakona, predlažu pokretanje postupka dodjele koncesije radi gospodarskog korištenja javnog dobra ili obavljanja djelatnosti od interesa za Hercegbosansku županiju.

(2) Prijedlog iz stavka (1) ovoga članka mogu podnijeti:

a) resorna ministarstva i druga tijela županijske uprave;

b) nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave;

c) zainteresirani gospodarski subjekti iz članka 12. ovog Zakona.

(3) Podnositelji prijedloga iz stavka (2) točaka b) i c) ovoga članka podnose prijedlog davatelju koncesije putem resornog ministarstva.

(4) Resorno ministarstvo, prilikom zaprimanja prijedloga za dodjelu koncesije iz stavka (3) ovog članka, sukladno članku 22. ovog zakona izrađuje stručno mišljenje radi ocjene zakonitosti, opravdanosti i stručne utemeljenosti prijedloga.

(5) Prijedlog za dodjelu koncesije osobito sadrži:

a) predmet koncesije;

b) razloge za dodjelu koncesije;

c) podatke o potrebnim financijskim i drugim sredstvima te rokovima njihova osiguranja;

d) predloženo trajanje koncesije;

e) tehničke podatke o planiranoj opremi i infrastrukturnim objektima;

f) temeljne uvjete za realizaciju koncesije;

g) namjenu korištenja predmeta koncesije;

h) procjenu očekivanih prihoda i rashoda te tehnološke mogućnosti za izvršavanje koncesije;

i) podatke o utjecaju koncesije na infrastrukturu, gospodarske djelatnosti i tehničkotehnološke sustave;

j) način plaćanja koncesijske naknade, jamstva i druge obveze za izvršavanje koncesijskih obveza;

k) procjenu utjecaja na okoliš, kulturnu i povijesnu baštinu;

l) procjenu potrebnog broja radnih mjesta i kvalificirane radne snage;

m) informacije o potrebi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;

n) druge podatke značajne za specifičnost predmeta koncesije.

(6) Kada prijedlog podnosi gospodarski subjekt iz stavka (2) točke c) ovog članka, prijedlog dodatno sadrži:

a) podatke o nazivu tvrtke ili osobnom imenu;

b) dokaz o registraciji;

c) dokaz o solventnosti bankovnog računa;

d) studiju opravdanosti dodjele koncesije ukoliko ista nije izrađena prije podnošenja prijedloga za dodjelu koncesije;

(7) Ako prijedlog ne sadrži sve propisane elemente resorno ministarstvo poziva podnositelja da u primjerenom roku otkloni nedostatke.

(8) Ako podnositelj ne postupi u zadanom roku, prijedlog se odbacuje, o čemu se podnositelj obavještava.

Članak 22

(Stručno mišljenje resornog ministarstva)

(1) Resorno ministarstvo, prilikom zaprimanja prijedloga za dodjelu koncesije iz članka 21. stavka (3) ovog članka, izrađuje stručno mišljenje radi ocjene zakonitosti, opravdanosti i stručne utemeljenosti prijedloga.

(2) Svrha stručnog mišljenja je:

a) utvrditi usklađenost prijedloga sa zakonima, podzakonskim aktima i politikom koncesija,

b) procijeniti opravdanost dodjele koncesije s gledišta javnog interesa, zaštite okoliša, infrastrukture, javnih usluga i gospodarskih interesa županije,

c) ocijeniti cjelovitost i kvalitetu dostavljenih podataka i dokumentacije.

(3) Stručno mišljenje mora sadržavati najmanje:

a) ocjenu zakonitosti i usklađenosti prijedloga s planovima i propisima,

b) ocjenu opravdanosti dodjele koncesije,

c) pregled financijske i tehničke izvedivosti projekta,

d) procjenu utjecaja na okoliš, infrastrukturu, kulturnu i povijesnu baštinu,

e) mišljenje o učinku koncesije na tržište i pružanje javnih usluga,

f) preporuke za izmjene, dopune ili dodatne uvjete prijedloga,

g) eventualne mjere za smanjenje rizika i osiguranje javnog interesa.

(4) Ministarstvo može zatražiti dodatne podatke ili pojašnjenja od podnositelja prijedloga te konzultirati stručna tijela, Povjerenstvo za koncesije ili nadležna nadzorna tijela (financijska, inspekcijska, okolišna).

(5) Stručno mišljenje se dostavlja pismeno davatelju koncesije, u roku od 30 dana od zaprimanja urednog prijedloga, i postaje sastavni dio dokumentacije postupka dodjele koncesije.

(6) Davatelj koncesije dužan je uzeti u obzir stručno mišljenje pri odlučivanju o prijedlogu. Ako davatelj koncesije odstupi od mišljenja, mora u obrazloženju odluke jasno navesti razloge odstupanja.

Članak 23

(Odluka o interesu i opravdanosti dodjele koncesije)

(1) Na temelju urednog i potpunog prijedloga iz članka 22. ovog zakona, davatelj koncesije donosi odluku o postojanju interesa i opravdanosti dodjele koncesije.

(2) Davatelj koncesije pri donošenju odluke iz stavka (1) ovoga članka osobito razmatra:

a) usklađenost prijedloga sa strateškim i razvojnim ciljevima Hercegbosanske županije;

b) interes Hercegbosanske županije i doprinos društvenoj i gospodarskoj koristi;

c) ekonomske, financijske i tehničke aspekte predloženog projekta;

d) rezultate studije opravdanosti;

e) utjecaj koncesije na okoliš, kulturnu i povijesnu baštinu;

f) prostomo-plansku i imovinsko-pravnu provedivost projekta;

(3) Prije donošenja odluke iz stavka (1) ovoga članka, davatelj koncesije, putem resornog ministarstva,

dostavlja prijedlog odluke predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave na čijem se području koncesija dodjeljuje radi davanja prethodne suglasnosti.

(4) Resorno ministarstvo priprema prijedlog odluke iz stavka (1) ovoga članka te mu prilaže studiju opravdanosti, stručno mišljenje i druge relevantne informacije potrebne za odlučivanje.

(5) Odlukom iz stavka (1) ovoga članka se utvrđuju predmet i opseg koncesije, opravdanost dodjele, okvirno trajanje, osnovni uvjeti dodjele i ovlaštenje za pokretanje postupka.

(6) Odluka o interesu i opravdanosti predstavlja pravnu osnovu za donošenje odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije.

(7) Ako davatelj koncesije utvrdi da ne postoji interes ili opravdanost, donosi odluku o odbijanju prijedloga uz obrazloženje.

(8) Odluka o interesu i opravdanosti dodjele koncesije ne proizvodi pravne učinke prema trećim osobama, ne stvara stečena prava niti pravna očekivanja, ne daje pravo na dodjelu koncesije niti pravo sudjelovanja u postupku dodjele koncesije, te ne obvezuje davatelja koncesije da pokrene ili provede postupak dodjele koncesije.

Članak 24

(Postupanje općinskog/gradskog vijeća)

(1) Nakon primitka prijedloga odluke o interesu i opravdanosti, te studije opravdanosti dodjele koncesije iz članka 23. ovog zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave je obvezno:

a) provjeriti kompletnost dostavljene dokumentacije, uključujući prijedlog odluke Vlade i Studiju opravdanosti dodjele koncesije,

b) osigurati provedbu javne rasprave s lokalnim stanovništvom na čijem području je obuhvat koncesije i koji ima izravni interes u provedbi koncesije sukladno propisima o sudjelovanju javnosti,

c) po potrebi organizirati i prikupiti mišljenja i prijedloge građana, lokalnih udruga i drugih relevantnih dionika,

d) analizirati utjecaj predloženog projekta na lokalnu zajednicu, okoliš, infrastrukturu i prostornoplanske uvjete.

(2) Predstavničko tijelo iz stavka (1) ovog članka je dužno u roku od 90 dana od prijema odluke Vlade donijeti odluku o:

a) davanju prethodne suglasnosti, ili

b) odbijanju suglasnosti s obrazloženjem, ako procijeni da projekt nije u skladu s javnim interesom ili da postoje opravdani razlozi protiv dodjele koncesije.

(3) Ukoliko predstavničko tijelo lokalne zajednice ne donese odluku u roku propisanom u stavku (2) ovog članka Vlada može:

a) Nastaviti postupak dodjele koncesije, ako procijeni da nepostojanje odluke predstavničkog tijela ne predstavlja prepreku za javni interes, provedivost projekta i zaštitu lokalne zajednice ili

b) Obustaviti postupak dodjele koncesije, ako procijeni da odsustvo odluke predstavničkog tijela pokazuje nesuglasje lokalne zajednice ili rizik za okoliš, javni interes ili provedivost projekta.

(4) Ukoliko predstavničko tijelo lokalne zajednice donese odluku iz stavka (2) točke b) ovog članka postupak za dodjelu koncesije se obustavlja.

(5) Postupak dodjele koncesije koji je obustavljen zbog odbijanja prethodne suglasnosti može se ponovno pokrenuti, ali tek nakon što:

a) prođu najmanje 12 mjeseci od dana odbijanja, osim ako postoje značajne promjene okolnosti koje opravdavaju ranije ponovno pokretanje,

b) podnositelj zahtjeva dostavi novi ili revidirani prijedlog koji uklanja razloge zbog kojih je

suglasnost prethodno odbijena,

c) nadležno ministarstvo i Vlada provjere da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za ponovni postupak.

(6) Predstavničko tijelo ne može mijenjati sadržaj odluke Vlade, niti dodavati uvjete koji bi bili protivni odredbama zakona, ali može izdvojiti mišljenja ili preporuke za Vladu ili resorno ministarstvo u svrhu dodatnog informiranja prilikom provođenja postupka.

(7) Odluka predstavničkog tijela ima pravni učinak samo u smislu davanja prethodne suglasnosti, a ne stvara prava niti obveze za treće osobe prije formalne dodjele koncesije.

Članak 25

(Odluka o pokretanju postupka dodjele koncesije)

(1) Na temelju odluke o interesu i opravdanosti iz članka 23. ovog zakona, te prijedloga resornog ministarstva, i uz danu prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području koncesija dodjeljuje, ili tijela ili osobe koju predstavničko tijelo ovlasti, Vlada donosi odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije za određeno dobro.

(2) Odluka iz stavka (1) ovoga članka naročito sadrži:

a) pravni temelj za dodjelu koncesije,

b) predmet i vrstu koncesije,

c) opis i lokaciju predmeta koncesije,

d) ovlaštenje tijela nadležnog za provedbu postupka dodjele koncesije,

e) predviđeno trajanje koncesije,

f) način i kriterije dodjele koncesije,

g) procijenjenu vrijednost koncesije,

h) potvrdu o odobrenoj Studiji opravdanosti dodjele koncesije,

i) visinu i način plaćanja pologa za sudjelovanje u javnom pozivu/pozivnom natječaju,

j) posebne obveze zaštite okoliša ili lokalne zajednice,

k) način osiguranja izvršenja obveza koncesionara,

l) početni iznos ili model plaćanja koncesijske naknade,

(3) Odluka iz stavka (1) može sadržavati i druge elemente od značaja za uređivanje međusobnih prava i obveza davatelja koncesije i koncesionara, te druga pitanja od značaja za konkretnu koncesiju.

(4) Odluka iz stavka (1) ovog članka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Narodnim novinama Hercegbosanske županije.

VI. NAČINI DODJELE KONCESIJE

Članak 26

(Način dodjele koncesije)

(1) Koncesija se sukladno odredbama ovog Zakona može dodijeliti na jedan od sljedećih načina:

a) Javnog poziva - otvoreni postupak u kojem svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu slobodno podnijeti ponudu, bez prethodne selekcije ili poziva, pod uvjetima propisanim zakonom ili koncesijskim dokumentima.

b) Pozivnog natječaja - ograničeni postupak u kojem samo unaprijed odabrani kandidati mogu podnijeti ponude, nakon što resorno ministarstvo izvrši preliminarnu selekciju ili analizu tržišta.

c) Izravne dodjele koncesije - provodi se bez prethodne objave javnog poziva/pozivnog natječaja samo u iznimnim slučajevima, uz obveznu strogu primjenu načela transparentnosti, nediskriminacije i razmjernosti, kada su ispunjeni uvjeti propisani ovim zakonom.

(2) O načinu dodjele koncesije iz stavka (1) ovog članka sukladno odredbama ovog zakona odlučuje davatelj koncesije.

Članak 27

(Javni poziv za dodjelu koncesije)

(1) Javni poziv za dodjelu koncesije objavljuje resorno ministarstvo na način kojim se osiguravaju transparentnost postupka, jednak i nediskriminirajući pristup svim zainteresiranim gospodarskim subjektima te odgovarajuća razina javnosti, sukladno ovom zakonu.

(2) Javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Davatelja koncesije, a po potrebi i putem drugih elektroničkih sustava javne objave.

(3) Javni poziv mora biti jasan i osobito sadržavati sljedeće podatke:

a) naziv i sjedište davatelja koncesije,

b) predmet, vrstu i opseg koncesije,

c) mjesto i uvjete obavljanja koncesijske djelatnosti,

d) trajanje koncesije,

e) procijenjenu vrijednost koncesije i, ako je primjenjivo, iznos početne koncesijske naknade,

f) uvjete sposobnosti gospodarskih subjekata,

g) kriterije za dodjelu koncesije,

h) rok, način i mjesto podnošenja ponuda,

i) adresu ili elektronički sustav putem kojeg je dostupna dokumentacija za nadmetanje,

j) visinu naknade za sudjelovanje u postupku javnog poziva (polog), rok i način uplate, te uvjete povrata pologa u slučaju neuspjeha u postupku ili odustajanja od ponude,

k) podatke o pravnoj zaštiti sudionika u postupku.

l) druge podatke od značaja za zakonito i ravnopravno sudjelovanje u postupku.

(4) Rok za podnošenje ponuda mora biti primjeren složenosti predmeta koncesije i dostatan za pripremu kvalitetnih ponuda, u skladu s načelom razmjernosti, a ne može biti kraći od 30 dana od dana objave javnog poziva, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

(5) Izmjene i dopune javnog poziva dopuštene su samo do isteka roka za podnošenje ponuda, pod uvjetom da se objave na isti način kao i javni poziv te da se, prema potrebi, primjereno produlji rok za podnošenje ponuda.

(6) Javni poziv ne smije sadržavati uvjete, kriterije ili tehničke specifikacije koje bi neopravdano ograničavale tržišno natjecanje ili dovodile do izravne ili neizravne diskriminacije gospodarskih subjekata.

Članak 28

(Primjena pozivnog natječaja za dodjelu koncesije)

(1) Pozivni natječaj je postupak dodjele koncesije u kojem resorno ministarstvo poziva unaprijed odabrane kvalificirane gospodarske subjekte na dostavu ponude, uz poštivanje načela transparentnosti, jednakog postupanja, nediskriminacije i razmjernosti.

(2) Pozivni natječaj može se primijeniti samo ako, na temelju prethodno provedene analize tržišta i studije opravdanosti dodjele koncesije, resorno ministarstvo utvrdi da otvoreni javni poziv nije svrhovit, osobito kada:

a) na relevantnom tržištu postoji ograničen broj sposobnih i kvalificiranih gospodarskih subjekata;

b) je predmet koncesije strateški, infrastru-kturno ili tehnički složen te zahtijeva znatan financijski i operativni kapacitet;

c) projekt uključuje povećane zahtjeve u pogledu zaštite okoliša, prostorno-planske usklađenosti ili značajan utjecaj na lokalnu zajednicu;

d) je prethodno provedena studija opravdanosti i evaluacija interesa.

(3) Svrha primjene pozivnog natječaja je osigurati:

a) zakonit, transparentan i učinkovit postupak dodjele koncesije;

b) jednako postupanje i jednake uvjete sudjelovanja za sve pozvane kandidate;

c) odabir najpovoljnijeg ponuditelja na temelju unaprijed utvrđenih, objektivnih i mjerljivih kriterija, osobito u pogledu financijskog kapaciteta, tehničke sposobnosti, iskustva, mjera zaštite okoliša i doprinosa lokalnoj zajednici.

Članak 29

(Analiza tržišta kao preduvjet pozivnog natječaja)

(1) Prije donošenja odluke o primjeni pozivnog natječaja resorno ministarstvo obvezno provodi analizu relevantnog tržišta, radi utvrđivanja postojanja objektivnih okolnosti koje opravdavaju primjenu pozivnog natječaja.

(2) Analiza tržišta osobito obuhvaća:

a) identifikaciju potencijalnih gospodarskih subjekata;

b) procjenu razine tržišnog natjecanja;

c) tehničke, financijske i organizacijske posebnosti predmeta koncesije;

d) razloge zbog kojih otvoreni postupak ne bi bio moguć ili svrhovit.

(3) Sažetak analize tržišta objavljuje se zajedno s odlukom o pokretanju, postupka putem pozivnog natječaja.

Članak 30

(Postupak pozivnog natječaja)

(1) U postupku pozivnog natječaja resorno ministarstvo poziva najmanje tri kandidata koji ispunjavaju unaprijed utvrđene uvjete sposobnosti.

(2) Odluka o broju pozvanih kandidata mora biti razmjerna predmetu koncesije, utemeljena na analizi tržišta, javno objavljena i obrazložena.

(3) Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati jasan i potpun opis predmeta koncesije, trajanja koncesije, uvjeta sudjelovanja, kriterija za odabir najpovoljnije ponude, metodologije vrednovanja te rokova za dostavu ponuda.

(4) Pozivni natječaj provodi se transparentno, osobito kroz javnu objavu osnovnih podataka o postupku, osiguravanje jednakog i istodobnog pristupa informacijama te mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja podjednakim uvjetima.

(5) Minimalni uvjeti kvalifikacije određuju se razmjerno predmetu, vrsti i složenosti koncesije te osobito mogu obuhvaćati:

a) financijsku sposobnost i odgovarajući bonitet;

b) tehničku i stručnu sposobnost te iskustvo u provedbi usporedivih projekata;

c) mjere zaštite okoliša i, prema potrebi, plan ekološke sanacije;

d) plan integracije projekta u relevantnu infrastrukturu, ako je primjenjivo;

e) poštivanje važećih zakonskih i regulatomih zahtjeva

(6) Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude određuju se u skladu s predmetom i ciljevima koncesije te osobito mogu uključivat:

a) visinu, strukturu i način plaćanja koncesijske naknade;

b) kvalitetu i opseg ulaganja u lokalnu zajednicu i infrastrukturu;

c) tehničku izvedivost projekta i plan održavanja;

d) mjere zaštite okoliša i održivost projekta;

e) usklađenost ponude sa zakonskim i regulatomim zahtjevima.

(7) Rok za dostavu ponuda u postupku pozivnog natječaja ne može biti kraći od 30 dana niti dulji od 90 dana, računajući od dana objave pozivnog natječaja, osim u posebno obrazloženim slučajevima.

(8) Pozivni natječaj smatra se valjanim ako je zaprimljena najmanje jedna uredna ponuda, pod uvjetom da su u cijelosti poštovana načela iz članka 3. ovoga Zakona.

Članak 31

(Dodjela koncesije bez prethodne objave javnog poziva)

(1) Koncesija iz članka 26. stavka (1) točke c) ovog zakona se može dodijeliti bez prethodne objave javnog poziva ili pozivnog natječaja za dodjelu koncesije samo u iznimnim slučajevima, kada su ispunjeni uvjeti propisani ovim zakonom.

(2) Iznimna dodjela iz stavka (1) ovog članka dopuštena je u sljedećim slučajevima:

a) kada je koncesija, zbog tehničkih ili pravnih razloga, objektivno moguća isključivo jednom gospodarskom subjektu, a ne postoji razumna zamjena niti mogućnost tržišnog natjecanja;

b) u slučaju krajnje hitnosti, uzrokovane događajima koje davatelj koncesije nije mogao predvidjeti niti spriječiti, a radi kojih bi provedba redovnog postupka dovela do ozbiljne štete za javni interes ili prekida pružanja ključne javne usluge.

(3) U slučajevima iz stavka (2) ovog članka, davatelj koncesije je obvezan izraditi pisano obrazloženje o razlozima primjene izravnog postupka, koje se javno objavljuje zajedno s odlukom o dodjeli koncesije.

(4) Koncesija dodijeljena u ovom postupku mora sadržavati sve obvezne elemente koncesijskog ugovora, uz poštivanje načela proporcionalnosti, transparentnosti i zabrane diskriminacije u onoj mjeri u kojoj je to moguće.

Članak 32

(Dodjela koncesije zbog tehničkih ili pravnih razloga)

(1) Smatra se da postoje tehnički ili pravni razlozi iz članka 31. stavka (2) točke a) ovog zakona kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) predmet koncesije je povezan s isključivim pravima, patentima, licencama ili drugom zaštićenom tehničkom dokumentacijom kojom raspolaže isključivo jedan gospodarski subjekt;

b) predmet koncesije se odnosi na infrastrukturne ili tehničke sustave koji se mogu funkcionalno povezati isključivo s postojećom infrastrukturom kojom upravlja jedan gospodarski subjekt, pri čemu promjena operatera nije moguća bez nerazmjernih tehničkih ili financijskih troškova;

c) zakonom ili drugim propisima je propisana ekskluzivna nadležnost ili ovlaštenje određenog gospodarskog subjekta za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije;

d) zbog tehničke jedinstvenosti, specifičnosti ili nužnosti kompatibilnosti s postojećim sustavima

nije moguće osigurati tržišno natjecanje ili razumnu alternativu.

e) ako postojeća i/ili planirana gospodarska aktivnost gospodarskog subjekta na određenoj lokaciji čini s predmetom koncesije neodvojivu tehnološku ili funkcionalnu cjelinu te koncesija služi isključivo za obavljanje te gospodarske aktivnosti.

(2) Davatelj koncesije je obvezan u pisanom obrazloženju izričito dokazati postojanje tehničkih ili pravnih razloga iz stavka (1) ovoga članka, uključujući:

a) analizu tržišta i dostupnih gospodarskih subjekata;

b) obrazloženje nepostojanja razumne zamjene ili alternativnog rješenja;

c) dokaze o postojanju isključivih prava ili tehničke jedinstvenosti;

d) razloge zbog kojih konkurencija objektivno nije moguća.

Članak 33

(Dodjela koncesije zbog krajnje hitnosti)

(1) Krajnja hitnost iz članka 31. stavka (2) točke b) ovog zakona postoji kada su nastupile izvanredne okolnosti koje davatelj koncesije nije mogao predvidjeti niti spriječiti, a zbog kojih bi provedba redovnog postupka dodjele koncesije dovela do:

a) ozbiljne i neposredne štete za javni interes, ili

b) prekida, značajnog ometanja ili ugrožavanja pružanja ključne javne usluge.

(2) Smatra se da okolnosti iz stavka (1) ovoga članka postoje osobito u sljedećim slučajevima:

a) prirodne nepogode, tehničke kalvarije, kvarovi, epidemije ili drugi izvanredni događaji koji zahtijevaju hitno postupanje;

b) iznenadni prestanak rada postojećeg koncesionara ili gubitak njegove operativne sposobnosti, što bi uzrokovalo prekid pružanja ključne javne usluge;

c) nastupanje sigurnosnih rizika ili prijetnji koje ugrožavaju sigurnost ljudi, okoliša, infrastrukture ili javne imovine.

(3) Prije donošenja odluke o iznimnoj dodjeli koncesije, davatelj koncesije je dužan izraditi pisano obrazloženje koje uključuje:

a) razloge zbog kojih okolnosti nisu mogle biti predviđene niti spriječene;

b) analizu zbog čega redovni postupak dodjele koncesije nije moguće provesti bez ugrožavanja javnog interesa;

c) obrazloženje nužnosti hitnog postupanja i proporcionalnosti poduzetih mjera;

d) razloge zbog kojih trajanje iznimne dodjele neće prelaziti razdoblje nužno za prevladavanje izvanrednih okolnosti.

(4) Trajanje iznimne dodjele koncesije iz ovoga članka može biti ograničeno isključivo na razdoblje nužno radi zaštite javnog interesa ili osiguravanja kontinuiteta pružanja ključne javne usluge.

(5) Po prestanku okolnosti koje su uzrokovale hitnost, davatelj koncesije je dužan bez odgode pokrenuti redovni postupak dodjele koncesije, sukladno odredbama ovog zakona.

Članak 34

(Zabrana manipulativnog sudjelovanja u postupku dodjele koncesije)

(1) Gospodarskom subjektu nije dopušteno sudjelovati u postupku dodjele koncesije na način koji je usmjeren na namjerno izazivanje neuspjeha postupka, otežavanje ili onemogućavanje tržišnog natjecanja, ili stvaranje uvjeta za primjenu iznimne dodjele koncesije.

(2) Manipulativnim ponašanjem smatra se osobito:

a) namjerno podnošenje ponude koja je očito nevaljana, nepotpuna ili nesukladna uvjetima dokumentacije,

b) koordinirano ili dogovoreno ponašanje dvaju ili više gospodarskih subjekata radi utjecaja na ishod postupka,

c) dostavljanje podataka za koje ponuditelj zna ili mora znati da su netočni, lažni ili obmanjujući.

(3) U slučaju sumnje na manipulativno ponašanje, davatelj koncesije je ovlašten provesti dodatnu provjeru ponude i zatražiti dodatna objašnjenja od ponuditelja.

(4) Ponuditelj za kojeg se utvrdi da je poduzeo radnje iz stavka (2) ovoga članka bit će isključen iz postupka te mu se može zabraniti sudjelovanje u budućim postupcima dodjele koncesije u razdoblju od tri (3) godine.

(5) Odluka o isključenju mora biti obrazložena i javno objavljena.

VII. POVJERENSTVO ZA KONCESIJE

Članak 35

(Povjerenstvo za koncesije)

(1) Povjerenstvo za koncesije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je stalno, stručno i neovisno radno tijelo Vlade Hercegbosanske županije, osnovano radi provođenja postupka dodjele koncesija u skladu s ovim Zakonom.

(2) Povjerenstvo ima sedam (7) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

(3) Članove Povjerenstva imenuje Vlada Hercegbosanske županije na prijedlog Ministarstva gospodarstva, temeljem provedenog javnog natječaja za izbor članova stalnog Povjerenstva, sukladno odredbama stavka (4) ovoga članka.

(4) Javni natječaj iz stavka (3) provodi Ministarstvo gospodarstva u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

(5) Mandat članova Povjerenstva traje četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(6) Vlada Hercegbosanske županije može razriješiti člana Povjerenstva prije isteka mandata, na prijedlog Ministarstva gospodarstva ili po vlastitoj inicijativi ako za to postoje opravdani i obrazloženi razlozi propisani ovim Zakonom ili posebnim propisima.

(7) Predsjednik i zamjenik predsjednika Povjerenstva ne mogu biti pripadnici istoga konstitutivnog naroda.

(8) Članovi Povjerenstva imenuju se vodeći računa o njihovoj stručnosti iz područja prava, ekonomije, tehničkih znanosti, prostornog uređenja i zaštite okoliša, uz uvažavanje načela teritorijalne zastupljenosti.

(9) Predsjednik Povjerenstva koordinira rad Povjerenstva i odgovoran je za zakonitost i učinkovitost njegova rada.

(10) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Povjerenstva, njegove dužnosti obavlja zamjenik predsjednika.

(11) Povjerenstvo odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova, a kvorum za rad postoji ako je sjednici nazočno najmanje pet (5) članova Povjerenstva.

(12) Povjerenstvo ima tajnika, kojeg na prijedlog Ministarstva gospodarstva imenuje Povjerenstvo.

(13) Tajnik Povjerenstva obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Povjerenstva.

(14) Za člana Povjerenstva ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv imovine, gospodarstva, ustavnog poretka ili kaznena djela zloporabe službene ili druge odgovorne dužnosti.

Članak 36

(Ovlasti Povjerenstva za koncesije)

(1) Povjerenstvo za koncesije obavlja sljedeće zadatke:

a) provodi postupke dodjele koncesija u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona;

b) provjerava kompletnost i ispravnost dostavljene dokumentacije te organizira otvaranje ponuda u skladu s odredbama javnog poziva ili pozivnog natječaja;

c) priprema, razmatra i vrednuje prijave i ponude zaprimljene u postupcima dodjele koncesija;

d) provodi pregled i ocjenu ispunjavanja uvjeta sposobnosti ponuditelja;

e) provodi vrednovanje ponuda prema unaprijed utvrđenim kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude;

f) izrađuje rang-listu ponuditelja i podnosi Vladi Hercegbosanske županije obrazloženi prijedlog odluke o dodjeli koncesije;

g) sudjeluje u izradi i usklađivanju dokumentacije za dodjelu koncesije, uključujući javni poziv/pozivni natječaj, natječajnu dokumentaciju i nacrt ugovora o koncesiji;

h) osigurava zakonitost i pravilnost postupaka dodjele koncesija te osigurava primjenu načela transparentnosti, jednakog tretmana i tržišnog natjecanja;

i) razmatra zahtjeve, očitovanjaipojašnjenja ponuditelja tijekom postupka dodjele koncesije;

j) sačinjava zapisnike, izvješća i druga akta u vezi s radom Povjerenstva;

k) surađuje s nadležnim tijelima, stručnim institucijama i regulatomim tijelima u pitanjima iz područja koncesija;

l) obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti utvrđene ovim Zakonom ili povjerene odlukom Vlade Hercegbosanske županije.

(2) Članovi Povjerenstva odgovaraju za zakonitost i pravilnost postupka, a u slučaju kršenja odredbi ovog članka odgovaraju sukladno zakonu.

(3) Povjerenstvo za koncesije donosi Poslovnik o svom radu, kojim se uređuju način rada, sazivanje i održavanje sjednica, način odlučivanja, prava i obveze članova, vođenje zapisnika te druga pitanja važna za rad Povjerenstva.

Članak 37

(Sukob interesa i neovisnost rada Povjerenstva)

(1) Član Povjerenstva ne može biti nositelj izvršne i zakonodavne - predstavničke vlasti, niti imati izravni ili neizravni financijski, imovinski ili osobni interes koji bi mogao dovesti do sukoba interesa u obnašanju dužnosti u Povjerenstvu.

(2) Član Povjerenstva dužan je:

a) prije imenovanja i tijekom mandata izjaviti sve okolnosti koje mogu predstavljati sukob interesa,

b) suzdržati se od odlučivanja u predmetima u kojima postoji sukob interesa,

c) postupati u skladu s načelima neovisnosti, nepristranosti i objektivnosti.

(3) Na pitanja sukoba interesa koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se propisi kojima se uređuje sprječavanje sukoba interesa.

Članak 38

(Javnost i transparentnost rada Povjerenstva)

(1) Rad Povjerenstva je javan.

(2) Povjerenstvo može ograničiti ili uskratiti objavu pojedinih informacija ili dokumenata ako je objava u suprotnosti s propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i zaštita povjerljivih podataka.

(3) Javnost rada iz stavka (1) osigurava se osobito kroz:

a) objavljivanje službenih obavijesti i priopćenja,

b) omogućavanje uvida u dokumentaciju,

c) omogućavanje uvida u zapisnike sa sjednica Povjerenstva,

d) objavu informacija na službenim mrežnim stranicama davatelja koncesije,

e) druge oblike informiranja javnosti, u skladu sa zakonom.

VIII. POSTUPAK PODNOŠENJA I VREDNOVANJA PONUDA

Članak 39

(Dostavljanje ponuda)

(1) Zainteresirani subjekti (ponuditelji) dostavljaju ponudu resornom ministarstvu u roku utvrđenom javnim pozivom ili pozivnim natječajem. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, s naznakom naziva predmeta koncesije na koji se odnosi, oznakom "ne otvaraj" te punim nazivom i adresom ponuditelja.

(2) Resorno ministarstvo je dužno proslijediti povjerenstvu za dodjelu koncesije sve neotvorene i protokolirane ponude najkasnije do dana otvaranja ponuda, uz vođenje evidencije i osiguranje potpune cjelovitosti i nepromijenjenosti svake ponude.

(3) Podaci o ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, kao i eventualna dodatna dokumentacija, evidentiraju se i čuvaju kao povjerljivi do otvaranja ponuda.

(4) Ponuda se izrađuje na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, latiničnim pismom.

(5) Cijena ponude i naknada za koncesiju izražavaju se u konvertibilnim markama (KM), osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

(6) Rok za dostavu ponuda ne može biti kraći od 30 dana od dana objave javnog poziva ili pozivnog natječaja.

(7) Pri određivanju roka iz stavka (6) ovoga članka davatelj koncesije uzima u obzir složenost koncesije, predmet koncesije i vrijeme potrebno za pripremu ponude, uz obvezno poštivanje minimalnog roka.

(8) Ako je za izradu ponude nužan obilazak lokacije ih uvid u dokumentaciju na terenu, rok za dostavu ponuda mora biti primjereno produljen kako bi svi zainteresirani gospodarski subjekti imali jednak pristup informacijama.

(9) Ponuda je obvezujuća za ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude.

(10) Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može ponudu izmijeniti, dopuniti ih povući. Nakon isteka roka ponuda se ne može mijenjati.

(11) Na zahtjev davatelja koncesije ponuditelj može produžiti rok valjanosti ponude.

Članak 40

(Otvaranje ponuda)

(1) Otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo za koncesije iz članka 35. ovoga Zakona.

(2) Otvaranje ponuda započinje na mjestu i u vrijeme naznačenom u javnom pozivu, pozivnom natječaju ili dokumentaciji za nadmetanje.

(3) Ponude zaprimljene nakon isteka roka za dostavu neotvorene se vraćaju ponuditelju.

(4) Otvaranju ponuda mogu nazočiti ovlašteni predstavnici ponuditelja.

(5) O postupku otvaranja ponuda sastavlja se zapisnik, koji sadrži sve relevantne podatke o otvorenim ponudama i sudionicima.

(6) Zapisnik se dostavlja svim ponuditeljima bez odgode, elektroničkim putem ili na drugi dokaziv način.

(7) Davatelj koncesije može odlučiti da je otvaranje ponuda javno, što mora biti izričito navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.

Članak 41

(Pregled i ocjena ponuda)

(1) Povjerenstvo za koncesije iz članka 35. ovoga Zakona pregledava i ocjenjuje ponude u skladu s uvjetima i kriterijima utvrđenima u dokumentaciji za nadmetanje.

(2) Pregled i ocjena ponuda su povjerljivi do donošenja odluke o dodjeli koncesije ili odluke o poništenju postupka.

(3) O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik, koji sadrži sve relevantne podatke o ocjeni i razlozima odluka Povjerenstva.

(4) Neuredne ili nepotpune ponude Povjerenstvo odbija/odbacuje odlukom, uz navođenje razloga odbijanja/odbacivanja.

(5) Povjerenstvo može zatražiti od ponuditelja pojašnjenje ili dopunu ponude u roku od najmanje pet (5) dana, a najviše deset (10) dana od dana primitka zahtjeva za pojašnjenjem.

(6) Pojašnjenje ili dopuna ponude ne smije dovesti do izmjene bitnih elemenata ponude niti narušavanja načela jednakog tretmana svih ponuditelja.

(7) Ako ponuditelj ne dostavi traženo pojašnjenje ili dopunu u ostavljenom roku, njegova ponuda se odbija.

Članak 42

(Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude)

(1) Koncesija se dodjeljuje ponuditelju čija je ponuda ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija, u skladu s kriterijima utvrđenima u dokumentaciji za nadmetanje.

(2) Kriteriji za dodjelu koncesije moraju biti:

a) povezani s predmetom koncesije,

b) objektivni, nediskriminirajući i razmjerni,

c) jasno i unaprijed navedeni u dokumentaciji za nadmetanje,

d) takvi da omogućuju učinkovitu tržišnu konkurenciju i provjeru dostavljenih ponuda.

(3) Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju jednog ili više sljedećih kriterija, osobito:

a) visine i strukture koncesijske naknade,

b) kvalitete i tehničke vrijednosti ponuđenog rješenja,

c) operativnih i organizacijskih sposobnosti ponuditelja,

d) troškova životnog ciklusa predmeta koncesije,

e) razine inovativnosti i tehnološkog napretka,

f) mjera zaštite okoliša, održivog korištenja prirodnih resursa i energetske učinkovitosti,

g) socijalnih i radnopravnih aspekata povezanih s izvršavanjem koncesije,

h) kontinuiteta, dostupnosti i pouzdanosti javne usluge, ako je primjenjivo.

(4) Kriteriji iz stavka (3) ovoga članka mogu biti izraženi kroz ponderirane bodove ili hijerarhijski poredani prema važnosti, pri čemu se njihov relativni značaj mora jasno navesti u dokumentaciji za nadmetanje.

(5) Davatelj koncesije osigurava da su svi kriteriji za dodjelu koncesije primijenjeni na transparentan i jednak način prema svim ponuditeljima.

(6) Zabranjena je izmjena kriterija nakon objave javnog poziva ili pozivnog natječaja, osim u slučaju poništenja postupka i pokretanja novog.

Članak 43

(Odluka o dodjeli koncesije)

(1) Odluku o dodjeli koncesije, nakon provedenog pregleda i ocjene ponuda od strane Povjerenstva za koncesije iz članka 35. ovog zakona, donosi davatelj koncesije.

(2) Povjerenstvo za koncesije putem resornog ministarstva bez odgode dostavlja davatelju koncesije obrazloženi prijedlog o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, zajedno sa:

a) zapisnicima o radu Povjerenstva,

b) zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda,

c) cjelokupnom dokumentacijom provedenog postupka.

(3) Davatelj koncesije dostavlja odluku o dodjeli koncesije svim ponuditeljima bez odgode, na dokaziv način.

(4) Ako su dvije ili više urednih ponuda jednako rangirane prema kriterijima za odabir najpovoljnije ponude, prednost ima ponuda koja je ostvarila veći broj bodova po kriteriju visine koncesijske naknade, a ako ni po tom kriteriju nije moguće utvrditi razliku, prednost ima ponuda s većim stupnjem ulaganja ili većim iznosom jamstva.

(5) Rok za donošenje odluke o dodjeli koncesije počinje teći danom isteka roka za dostavu ponuda i ne može biti dulji od 30 dana, ako dokumentacijom za nadmetanje nije drukčije određeno.

(6) Davatelj koncesije može, iznimno i uz obrazloženje, ograničiti dostupnost pojedinih podataka iz odluke o dodjeli koncesije ako bi njihovo objavljivanje:

- bilo protivno propisima o zaštiti povjerljivih podataka,

- štetilo legitimnim poslovnim interesima ponuditelja,

- ugrozilo tržišno natjecanje ili javni interes.

(7) Razlozi mogućeg ograničenja objave podataka iz stavka (6) ovoga članka moraju biti unaprijed navedeni u dokumentaciji za nadmetanje.

Članak 44

(Sadržaj odluke o dodjeli koncesije)

(1) Odluka o dodjeli koncesije sadržava osobito:

a) podatke o davatelju koncesije i pravnu osnovu dodjele koncesije,

b) predmet, vrstu, opseg i trajanje koncesije,

c) podatke o provedenom postupku i kriterijima za odabir najpovoljnije ponude,

d) podatke o izabranom ponuditelju,

e) iznos i strukturu koncesijske naknade te druge bitne financijske i ugovorne uvjete,

f) vrstu i iznos jamstva za uredno izvršenje ugovora,

g) osnovna prava i obveze ugovornih strana,

h) pouku o pravnom lijeku,

i) datum donošenja odluke i potpis ovlaštene osobe.

(2) Odluka o dodjeli koncesije mora sadržavati obrazloženje, uključujući:

a) razloge za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

b) razloge odbijanja ostalih ponuda,

c) prikaz primjene kriterija za odabir.

(3) Odluka iz stavka (1) ovog članka se objavljuje na mrežnim stranicama davatelja koncesije.

Članak 45

(Odluka o poništenju postupka dodjele koncesije)

(1) Davatelj koncesije poništit će postupak dodjele koncesije u sljedećim slučajevima:

a) ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka dodjele koncesije, dovele do neobjavljivanja javnog poziva/pozivnog natječaja ili do sadržajno bitno drukčije dokumentacije za nadmetanje i/ili javnog poziva/pozivnog natječaja, ili

b) ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda, ili

c) ako nakon odbijanja ponuda u postupku dodjele koncesije ne preostane nijedna uredna ponuda, ili

d) u ostalim slučajevima određenim posebnim zakonima

(2) U slučaju postojanja razloga navedenih u stavku (1) ovoga članka, odluku o poništenju postupka dodjele koncesije na prijedlog resornog ministarstva donosi davatelj koncesije.

(3) Odluku o poništenju postupka dodjele koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, davatelj koncesije svakom ponuditelju dostavlja bez odgode.

(4) Novi postupak dodjele koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka dodjele koncesije postane izvršna.

Članak 46

(Pravna zaštita na odluke davatelja koncesije)

(1) Svaki ponuditelj koji je sudjelovao u postupku dodjele koncesije ima pravo uložiti prigovor na:

a) odluku o dodijeli koncesije, ili

b) odluku o poništenju postupka dodjele koncesije.

(2) Prigovor se podnosi davatelju koncesije putem resornog ministarstva u roku od 15 dana od dana primitka odluke.

(3) Prigovor se podnosi u pisanom obliku, uz navođenje:

a) odluke na koju se prigovor odnosi,

b) konkretnih razloga za podnošenje prigovora,

c) činjenica i dokaza na kojima se prigovor temelji.

(4) Razlozi za Prigovor uključuju osobito:

a) povredu načela jednakog tretmana i nediskriminacije,

b) nepoštivanje zakonski propisanih procedura dodjele koncesije, uključujući rokove, objave i

otvaranje ponuda,

c) pogrešnu primjenu ili tumačenje kriterija za odabir najpovoljnije ponude,

d) pogreške u ocjeni sposobnosti, kvalifikacija ili financijske i tehničke sposobnosti ponuditelja,

e) druge razloge propisane posebnim zakonima.

(5) Po zaprimanju urednog prigovora iz stavka (2) ovog članka, resorno ministarstvo bez odgode dostavlja prigovor i cjelokupnu dokumentaciju postupka Povjerenstvu za koncesije iz članka 35. ovog zakona, radi davanja obrazloženog odgovora na prigovor.

(6) Davatelj koncesije donosi odluku po prigovoru u roku od 30 dana od dana zaprimanja obrazloženog odgovora Povjerenstva, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog prigovora.

(7) Tijekom razmatranja prigovora, davatelj koncesije može privremeno obustaviti izvršenje odluke o dodjeli koncesije ako postoji opasnost od nastanka nepopravljive štete ili ozbiljnih posljedica za tržišno natjecanje.

(8) Odluka po prigovoru mora sadržavati:

a) činjenično stanje i utvrđene nepravilnosti,

b) mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti (ako postoje),

c) razloge prihvaćanja ili odbijanja prigovora,

d) eventualne mjere za ispravak utvrđenih nepravilnosti,

e) upute o daljnjem pravnom lijeku, uključujući mogućnost pokretanja upravnog spora pred nadležnim sudom i rokove za podnošenje spora.

(9) Protiv odluke davatelja koncesije po prigovoru, ponuditelj može pokrenuti spor pred nadležnim sudom.

(10) Davatelj koncesije, resorno ministarstvo i Povjerenstvo za koncesije dužni su osigurati potpuni uvid u dokumentaciju postupka svim sudionicima postupka u okviru razmatranja prigovora, osim za informacije čija objava može ugroziti poslovne tajne ili javni interes.

(11) Postupak dodjele koncesije, uključujući vrste postupaka, faze postupka, način objave, kriterije odabira, rokove, način ocjene ponuda, modela zapisnika o otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda, donošenje odluke o dodjeli koncesije te pravna sredstva, pobliže se uređuje Uredbom o postupku dodjele koncesija koju donosi Vlada Hercegbosanske županije.

(12) Uredbom iz stavka (11) ovoga članka ne mogu se uređivati pitanja koja su ovim Zakonom uređena kao materijalna prava i obveze.

IX. UGOVOR O KONCESIJI

Članak 47

(Sklapanje ugovora o koncesiji)

(1) Ugovorom o koncesiji određuju se prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara na temelju odluke o dodjeli koncesije, u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih zakona.

(2) Ugovor o koncesiji u ime davatelja koncesije zaključuje resorni ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Županijskog javnog pravobranitelja (u daljnjem tekstu: Pravobranitelj) sukladno odredbama članka 58. ovog zakona.

(3) Ako je koncesija dodijeljena više osoba, ugovor iz stavka (1) zaključuje svaka od njih ili osoba ovlaštena za zastupanje koncesionara.

(4) Ugovor se sklapa u pisanom obliku i ne može se potpisati prije isteka razdoblja mirovanja od 15 dana od dostave odluke o dodjeli koncesije svim ponuditeljima.

(5) Ako je pokrenut postupak pravne zaštite (prigovor), ugovor se sklapa tek nakon što odluka po prigovoru postane izvršna.

(6) Davatelj koncesije odabranom najpovoljnijem ponuditelju nudi sklapanje ugovora u roku od 10 dana od isteka razdoblja mirovanja ili od dana izvršnosti odluke. Rok se može produljiti u opravdanim slučajevima prema dokumentaciji za nadmetanje i posebnim propisima.

(7) Sklapanjem ugovora ili stupanjem ugovora na snagu, koncesionar stječe prava i preuzima obveze iz ugovora.

(8) Ako odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, odluka o dodjeli koncesije se ukida, a davatelj koncesije može donijeti novu odluku za sljedećeg rangiranog ponuditelja, koju dostavlja svim ponuditeljima bez odgode.

(9) Ugovor o koncesiji zaključen suprotno odredbama ovog Zakona je ništavan.

Članak 48

(Sadržaj ugovora o koncesiji)

(1) Ugovor o koncesiji iz članka 47. ovoga Zakona osobito sadrži odredbe o:

a) ugovornim stranama i predmetu koncesije;

b) trajanju koncesije, rokovima i uvjetima produljenja;

c) uvjetima za pribavljanje potrebnih ovlaštenja i dozvola;

d) financiranju projekta, uključujući osiguranje sredstava i jamstva za izvršenje ugovornih obveza;

e) uvjetima investiranja i obavljanja koncesijske djelatnosti;

f) korištenju zemljišta, imovine i drugih resursa;

g) određivanju tarifa, standarda proizvoda ili usluga te sigurnosti korisnika, ako je primjenjivo;

h) koncesijskoj naknadi, uključujući visinu, rokove i uvjete plaćanja te instrumente osiguranja;

i) zaštiti okoliša, sanaciji, rekultivaciji i zatvaranju eksploatacijskih polja, uključujući obvezu osiguranja sredstava za ekološku sanaciju sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima;

j) sankcijama i naknadama za neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje ugovornih obveza;

k) raskidu ugovora, posljedicama raskida i rješavanju sporova;

l) pravu na prijenos koncesije ili udjela, ako je dopušteno, te uvjetima obnove ugovora;

m) predaji objekata, postrojenja ili infrastrukture po prestanku koncesije;

n) višoj sili i drugim pitanjima od značaja za izvršenje ugovora.

(2) Sastavni dio ugovora o koncesiji mogu biti prilozi koji sadrže tehničke uvjete, planove, financijska jamstva, studije, dinamičke planove ili druge dokumente koje ugovorne strane utvrde kao sastavni dio ugovora.

(3) Na pitanja iz ugovora o koncesiji koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i drugih relevantnih propisa.

(4) Uredbu o sadržaju ugovora o koncesiji donosi Vlada Hercegbosanske županije, kojom se pobliže uređuju: model ugovora o koncesiji, obvezni i dopušteni sadržaj ugovora, struktura i redoslijed ugovornih odredbi, minimalni standardi za financijske, osiguravateljske, okolišne i sanacijske klauzule, uvjeti izmjena i dopuna ugovora, obvezni prilozi ugovoru te način i opseg primjene modela ugovora.

Članak 49

(Izmjene i dopune ugovora o koncesiji)

(1) Ugovor o koncesiji može se mijenjati i dopunjavati isključivo u skladu s odredbama ovog Zakona.

(2) Izmjena i dopuna ugovora ne smije imati za cilj izbjegavanje provođenja novog postupka dodjele

koncesije.

(3) Izmjene i dopune koje se smatraju nebitnima mogu se provesti bez pokretanja novog postupka dodjele koncesije, pod uvjetom da:

a) ne mijenjaju vrstu ni predmet koncesije;

b) su predviđene dokumentacijom za nadmetanje i samim ugovorom na jasan i precizan način;

c) ne narušavaju ekonomsku ravnotežu koncesije na štetu davatelja koncesije.

(4) Za sve izmjene i dopune koje se smatraju bitnima, a koje utječu na prava, obveze, vrstu ili predmet koncesije, potrebno je:

a) pokrenuti novi postupak dodjele koncesije u skladu s ovim Zakonom;

b) pribaviti prethodno mišljenje Pravobranitelja o zakonitosti izmjene;

c) dokumentirati sve razloge i stručne osnove za izmjenu u službenom zapisniku ili dodatku ugovora.

(5) Bitnim izmjenama i dopunama iz stavka

(4) ovog članka smatraju se, između ostalog, one koje:

a) mijenjaju predmet koncesije ili područje gospodarenja;

b) utječu na trajanje, visinu naknade ili ekonomske uvjete koncesije;

c) izmjenjuju prava ili obveze davatelja koncesije ili koncesionara na način koji može imati značajan pravni ili financijski učinak.

Članak 50

(Obnova ugovora o koncesiji)

(1) Ugovor o koncesiji može se obnoviti nakon isteka ugovorenog roka, uz uvjet da dodatno razdoblje ne prelazi polovicu prvobitno ugovorenog roka.

(2) Odluku o obnovi ugovora donosi Vlada Hercegbosanske županije na prijedlog resornog ministarstva, uz prethodno pribavljenu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području koncesija nalazi.

(3) Pribavljanje mišljenja Županijskog javnog pravobranitelja obvezno je prije donošenja odluke o obnovi ugovora.

(4) Obnova ugovora dopuštena je samo ako:

a) koncesionar uredno izvršava sve obveze iz prethodnog ugovora;

b) obnova nije u suprotnosti s interesom javnog dobra ili prirodnih resursa koji su predmet koncesije;

c) uvjeti obnove ne narušavaju ekonomsku ravnotežu ugovora na štetu davatelja koncesije.

(5) Obnova ugovora ne smije bitno mijenjati tehničke uvjete koncesije niti uvjete utvrđene u dokumentaciji za nadmetanje i prethodnom ugovoru, osim ako su izmjene neophodne radi zakonitog izvršenja obveza ili zaštite javnog interesa.

(6) Resorno ministarstvo dužno je prilikom razmatranja obnove:

a) provjeriti uredno izvršenje ugovornih obveza;

b) pripremiti pisano izvješće s ocjenom opravdanosti obnove;

c) osigurati dokumentiranje svih uvjeta i razloga obnove u službenom zapisniku.

Članak 51

(Dostavljanje ugovora)

Resorno ministarstvo u roku od osam (8) dana od dana zaključenja ugovora dostavlja jedan primjerak ugovora o koncesiji:

a) Ministarstvu financija Hercegbosanske županije,

b) Županij skom javnom pravobranitelj stvu

c) Nadležnoj jedinici lokalne samouprave,

d) Nadležnom sudu radi upisa koncesije u zemljišne knjige,

e) Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove radi unosa podataka u Geoportal.

Članak 52

(Registar ugovora o koncesiji)

(1)U cilju učinkovitog upravljanja, nadzora, transparentnosti i javnog praćenja koncesija na području Hercegbosanske županije, uspostavlja se Jedinstveni javni elektronički registar koncesija Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Registar)

(2) U Registru iz stavka (1) ovog članka se objavljuju:

a) ugovori o koncesiji i odluke o dodjeli ili poništenju koncesije,

b) izvješća o izvršavanju ugovornih obveza koncesionara,

c) dodatni i/ili vezani ugovori ili sporazumi vezani uz koncesiju.

(3) Registar se vodi u elektronskom i pisanom obliku, a podaci se ažuriraju najkasnije 8 dana od donošenja odluke ili sklapanja ugovora.

(4) Podaci u Registru moraju biti točni, potpuni i ažurni, te se objavljuju u skladu s načelom transparentnosti i ne smiju sadržavati povjerljive podatke koji bi ugrozili poslovnu tajnu koncesionara,

(5) Ministarstvo financija Hercegbosanske županije odgovorno je za vođenje, ažuriranje i nadzor nad Registrom.

(6) Pravilnikom o Registru koncesija, koji donosi ministar financija, propisat će se oblik i vođenje Registra koncesija, subjekti unosa, obveznik i podnošenje dokumentacije za unos, provjera dokumentacije i unos podataka, plaćanje i evidentiranje naknade za koncesiju, unos podataka od strane davatelja koncesija, pregled podataka upisanih u Registar koncesija, pohranjivanje te zaštita i čuvanje podataka.

Članak 53

(Načini prestanka ugovora o koncesiji)

Koncesijski odnos prestaje:

a) ispunjenjem zakonskih uvjeta:

- istekom roka na koji je koncesija dana, osim ako drukčije nije određeno ovim Zakonom

- prestankom pravne osobe koncesionara, osim ako drukčije nije određeno ovim Zakonom odnosno ugovorom o koncesiji,

- otvaranjem stečajnog postupka nad koncesionarom,

- ukidanjem, poništavanjem ili proglašavanjem ništavnom odluke o dodijeli koncesije, u razdoblju nakon sklapanja ugovora o koncesiji.

b) jednostranim raskidom ugovora o koncesiji od strane davatelja koncesije,

c) pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

d) u slučajevima određenima ugovorom o koncesiji,

e) u slučajevima određenima posebnim zakonom.

Članak 54

(Jednostrani raskid ugovora o koncesiji)

(1) Davatelj koncesije može jednostrano odlukom raskinuti ugovor o koncesiji u sljedećim slučajevima:

a) ako koncesionar nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

b) ako koncesionar ne obavlja radove i/ili ne pruža usluge prema standardima kvalitete za takve radove, odnosno usluge kako su utvrđeni ugovorom o koncesiji, posebnim zakonom i drugim propisima kojima se uređuje predmet koncesije,

c) ako koncesionar ne posjeduje dozvole ili ovlaštenja koja su nužna za obavljanje djelatnosti,

d) ako koncesionar ne provodi propisane mjere i radnje nužne radi zaštite općeg, odnosno javnog dobra, te radi zaštite prirode i kulturnih dobara,

e) ako je koncesionar naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u dokumentaciji za nadmetanje,

f) ako koncesionar svojom krivnjom ne započne s provedbom ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

g) ako koncesionar obavlja i druge radnje u suprotnosti s ugovorom o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom o koncesiji,

h) ako je koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz ugovora o koncesiji suprotno odredbama ovog Zakona i ugovora o koncesiji,

i) ako se dogodila izmjena ugovora o koncesiji koja bi zahtijevala provedbu novog postupka dodjele koncesije,

j) ako je u vrijeme donošenja odluke o dodijeli koncesije postojao razlog za isključenje koncesionara iz članka 20. ovog zakona.

k) u drugim slučajevima propisanim ugovorom ili ovim Zakonom.

(2) Prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji davatelj koncesije putem resornog ministarstva mora prethodno pisanim putem upozoriti koncesionara o takvoj svojoj namjeri te odrediti koncesionaru primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima.

(3) Ako koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u roku iz stavka (2) ovoga članka, davatelj koncesije raskinut će ugovor o koncesiji.

(4) Prihodi od naknade štete uzrokovane radnjama koncesionara iz stavka (1) ovoga članka prihod su Proračuna Hercegbosanske županije.

(5) Zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji, koncesionar ima pravo podnijeti pisani prigovor resornom ministarstvu. Prigovor mora sadržavati:

a) opis neispunjenih obveza;

b) dokaze ili podatke koji potkrepljuju tvrdnje iz prigovora;

c) zahtjev za utvrđivanje mjera za ispunjenje obveza ili naknadu štete, ako je primjenjivo.

(6) Resorno ministarstvo je dužno:

a) zaprimiti prigovor i provesti postupak provjere navoda iz prigovora, uključujući pribavljanje potrebnih informacija;

b) izraditi pisano izvješće s preporukama o rješavanju prigovora;

c) dostaviti izvješće koncesionaru i davatelju koncesije u roku od 30 dana od zaprimanja

prigovora.

(7) Na temelju izvješća resornog ministarstva, davatelj koncesije donosi odluku o poduzimanju potrebnih mjera za ispunjenje svojih obveza ili o naknadi štete koncesionaru, uz pravnu mogućnost koncesionara da pokrene postupak pred nadležnim tijelom ako odluka ne rješava spor u skladu sa Zakonom.

(8) Odlukom o raskidu ugovora o koncesiji iz stavka (1) ovog članka moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi raskida i određen iznos štete ako je davatelju koncesije nastala šteta radnjama koncesionara.

(9) Za rješavanje sporova koji nastanu ili bi mogli nastati iz ugovora o koncesiji isključivo je nadležan sud prema sjedištu davatelja koncesije.

Članak 55

(Preuzimanje i predaja predmeta koncesije)

(1) Danom prestanka, raskida ili isteka ugovora o koncesiji prestaje pravo koncesionara na korištenje predmeta koncesije, uključujući prirodna bogatstva i dobra u općoj uporabi, u svrhu obavljanja djelatnosti ili pružanja usluga koje su bile predmet koncesije.

(2) Koncesionar je dužan predati predmet koncesije davatelju koncesije u stanju koje omogućuje njegovo sigurno i neometano daljnje korištenje, uz uvažavanje redovne amortizacije i očekivanog vijeka trajanja objekata, uređaja i opreme, sukladno ugovoru o koncesiji.

(3) Nekretnine, pokretnine, objekti, uređaji i postrojenja koji čine predmet koncesije prelaze u vlasništvo davatelja koncesije isključivo ako je takav prijenos izričito predviđen ugovorom o koncesiji, bez naknade ili uz naknadu, pod uvjetima i na način utvrđen tim ugovorom.

(4) Objekti i postrojenja izgrađeni djelomično ili u cijelosti na javnom vodnom dobru ne mogu biti predmet prijenosa vlasništva prema ovom Zakonu, njihova pravna sudbina i daljnja uporaba uređuju se posebnim propisima.

(5) Ako ugovorom o koncesiji nije predviđen prijenos vlasništva iz stavka (3) ovog članka, koncesionar je po prestanku koncesije dužan, o vlastitom trošku, ukloniti objekte, uređaje i postrojenja te vratiti zemljište ili nekretninu u stanje koje je postojalo prije davanja koncesije, osim ako ugovorom nije drukčije određeno.

(6) Po prestanku ugovora koncesionar je dužan provesti završnu procjenu stanja prirodnih resursa, infrastrukture i okoliša te poduzeti sve potrebne mjere sanacije i rekultivacije, u skladu s ugovorom, posebnim propisima i načelima održivog gospodarenja.

(7) Završnu procjenu iz stavka (6) provodi ovlaštena neovisna pravna ili fizička osoba.

(8) Izvješće o provedenoj procjeni i poduzetim mjerama objavljuje se na mrežnim stranicama davatelja koncesije radi osiguranja transparentnosti.

(9) Sve troškove povezane s predajom predmeta koncesije, uklanjanjem objekata, provedbom završne procjene te sanacijom i rekultivacijom snosi koncesionar, osim ako ugovorom o koncesiji nije drukčije određeno.

Članak 56

(Osiguranje izvršenja ugovornih obveza koncesionara)

(1) Radi osiguranja urednog i pravodobnog izvršenja ugovornih i zakonom propisanih obveza koncesionara, osim obveze osiguranja plaćanja koncesijske naknade iz članka 63. ovog zakona, koncesionar je obvezan osigurati odgovarajuće instrumente osiguranja sukladno ugovoru o koncesiji.

(2) Obveze iz stavka (1) ovoga članka osobito obuhvaćaju:

a) izvršenje investicijskih i razvojnih obveza,

b) održavanje i korištenje predmeta koncesije u skladu s ugovorom i posebnim propisima,

c) ispunjavanje obveza zaštite okoliša i sanacije,

d) osiguranje kontinuiteta i kvalitete javne usluge, ako je primjenjivo,

e) poštivanje rokova i drugih bitnih ugovornih obveza.

(3) Instrumenti osiguranja iz ovoga članka mogu osobito obuhvaćati bankovnu garanciju, novčani polog, osiguranje kod osiguravajućeg društva, jamstvo matičnog društva ili druge instrumente osiguranja dopuštene posebnim propisima.

(4) Visina, oblik i trajanje instrumenata osiguranja moraju biti razmjerni vrsti i vrijednosti obveza koje se osiguravaju, stupnju rizika njihova neispunjenja te fazi provedbe koncesije, pri čemu se ne smiju neopravdano ograničavati tržišno natjecanje.

(5) Davatelj koncesije ima pravo aktivirati instrumente osiguranja ako koncesionar ne ispuni ili zakasni s ispunjenjem obveza iz stavka (2) ovoga članka, nakon prethodne pisane opomene i isteka primjerenog roka za ispunjenje obveze, koji ne može biti kraći od 15 dana, osim ako priroda obveze ne zahtijeva hitno postupanje.

(6) Aktiviranje instrumenata osiguranja ne isključuje pravo davatelja koncesije na naknadu štete, ugovorne kazne, raskid ugovora o koncesiji ili poduzimanje drugih mjera propisanih ovim Zakonom i ugovorom o koncesiji.

(7) Instrumenti osiguranja moraju biti važeći tijekom cijelog razdoblja trajanja osiguranih obveza, a koncesionar je dužan osigurati njihovo pravodobno obnavljanje.

(8) Koncesionar ima pravo osporavati aktivaciju instrumenata osiguranja pred nadležnim sudom, sukladno ugovoru o koncesiji i ovom Zakonu.

(9) Detaljnija pravila o vrstama, postupcima, uvjetima i načinu primjene jamstava i drugih instrumenata osiguranja utvrđuje se Uredbom o jamstvima i drugim instrumentima osiguranja, kojeg donosi Vlada.

Članak 57

(Osiguranje sredstava za sanaciju i zatvaranje eksploatacijskih polja)

(1) Za koncesije koje uključuju eksploataciju prirodnih resursa ili zahvate koji mogu imati trajni ili značajan utjecaj na okoliš, koncesionar je dužan osigurati posebne instrumente osiguranja radi provedbe sanacije, rekultivacije i zatvaranja eksploatacijskih polja po prestanku ili ranijem raskidu koncesije.

(2) Obveza osiguranja iz stavka (1) ovoga članka odnosi se osobito na koncesije za:

a) eksploataciju mineralnih sirovina,

b) korištenje energetskih resursa,

c) vađenje i korištenje voda,

d) druge djelatnosti kod kojih postoji obveza sanacije sukladno posebnim propisima.

(3) Instrumenti osiguranja iz ovoga članka mogu osobito obuhvaćati:

a) bankovnu garanciju na prvi poziv,

b) namjenski novčani polog na posebnom računu,

c) policu osiguranja za okolišnu štetu,

d) fond za sanaciju uspostavljen sukladno posebnim propisima,

e) druge instrumente osiguranja kojima se na vjerodostojan način osigurava provedba sanacije.

(4) Visina osiguranja određuje se na temelju procijenjenih troškova sanacije i zatvaranja eksploatacijskog polja, utvrđenih u odobrenoj studiji ili planu sanacije, te se može periodično usklađivati tijekom trajanja koncesije u skladu s promjenama opsega eksploatacije ili važećih propisa.

(5) Instrumenti osiguranja moraju biti uspostavljeni prije početka eksploatacije te važeći tijekom cijelog razdoblja obavljanja djelatnosti i do potpunog izvršenja obveza sanacije i zatvaranja eksploatacijskog polja.

(6) Davatelj koncesije ima pravo aktivirati instrumente osiguranja ako koncesionar ne započne, ne provodi

ili ne dovrši sanaciju i zatvaranje eksploatacijskog polja u rokovima i na način utvrđen ugovorom o koncesiji i posebnim propisima.

(7) Aktiviranje instrumenata osiguranja ne isključuje pravo davatelja koncesije na naknadu štete, provedbu sanacije na teret koncesionara, niti druga prava propisana ovim Zakonom, ugovorom o koncesiji ili posebnim propisima o zaštiti okoliša.

(8) Po uredno provedenoj sanaciji i zatvaranju eksploatacijskog polja, te nakon potvrde nadležnog tijela, instrumenti osiguranja vraćaju se koncesionaru ili se preostala sredstva oslobađaju.

(9) Detaljnija pravila o vrstama, postupcima, uvjetima i načinu primjene jamstava i drugih instrumenata osiguranja iz ovog članka utvrđuje se uredbom iz članka 56. stavka (9) ovog zakona.

Članak 58

(Nadležnosti Pravobranitelja u postupku zaključenja ugovora o dodjeli koncesija)

(1) U postupku zaključenja ugovora o dodjeli koncesija radi osiguranja pravne usklađenosti i zakonitosti ugovora Županijski javni pravobranitelj daje mišljenje sukladno Zakonu o javnom pravobraniteljstvu.

(2) Pravobranitelj može zahtijevati izmjene ili dopune ugovora ako utvrdi pravne nedostatke prije njegovog zaključivanja. Ugovor koji nije usklađen s primjedbama pravobranitelja ne može biti pravno valjano zaključen.

(3) Mišljenja i odgovori pravobranitelja moraju biti dokumentirani i sačuvani kao službeni dio postupka.

X. NAKNADA ZA KONCESIJU I RASPODJELA NAKNADE

Članak 59

(Naknada za koncesiju)

(1) Za dodijeljenu koncesiju koncesionar je obvezan plaćati naknadu za koncesiju. Struktura, visina i način obračuna koncesijske naknade utvrđuju se ugovorom o koncesiji, u skladu s ovim Zakonom.

(2) Naknada za koncesiju može se sastojati od jedne ili više sljedećih sastavnica, ovisno o vrsti i predmetu koncesije:

a) jednokratne naknade za dodjelu prava koncesije,

b) stalne (fiksne) naknade za korištenje predmeta koncesije,

c) varijabilne naknade, određene prema opsegu korištenja, ostvarenim prihodima ili dobiti iz obavljanja koncesijske djelatnosti,

d) posebnih naknada namijenjenih jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama na čijem se području nalazi predmet koncesije.

(3) Naknada za koncesiju utvrđuje se na način koji osigurava transparentnost, razmjernost i nediskriminaciju te ne smije neopravdano narušavati tržišno natjecanje.

(4) Naknade za koncesiju utvrđene ugovorom o koncesiji predstavljaju prihod proračuna Hercegbosanske županije i proračuna jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi predmet koncesije, a njihova se raspodjela provodi u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

(5) Koncesionar je dužan plaćati koncesijsku naknadu u iznosu, rokovima i na način utvrđen ugovorom o koncesiji, sukladno ovom Zakonu, neovisno o promjenama u organizacijskom obliku ili vlasničkoj strukturi koncesionara, ako ugovorom o koncesiji nije drukčije određeno.

Članak 60

(Određivanje i raspodjela koncesijske naknade)

(1) Visina koncesijske naknade određuje se u postupku dodjele koncesije, u skladu s ovim Zakonom, na temelju objektivnih i unaprijed utvrđenih kriterija, osobito uzimajući u obzir:

a) predmet i vrstu koncesije,

b) procijenjenu vrijednost koncesije i rok njezina trajanja,

c) opseg prava i obveza koncesionara,

d) rizike i troškove koje koncesionar preuzima,

e) očekivanu gospodarsku korist i dobit,

f) opremljenost, vrijednost i površinu imovine, odnosno općeg ili javnog dobra koje se daje u koncesiju,

g) stanje tržišta i uvjete obavljanja koncesijske djelatnosti.

(2) Pri određivanju visine koncesijske naknade osobito se uzimaju u obzir:

a) vrsta, kvaliteta i količina prirodnog bogatstva ili dobra u općoj uporabi,

b) vrsta djelatnosti i njezina tržišna vrijednost,

c) trajanje koncesije, razina ugovorenog rizika i očekivana dobit koncesionara.

(3) Jednokratna naknada se utvrđuje uzimajući u obzir ukupnu vrijednost projekta, te vrstu i veličinu koncesije.

(4) Raspodjela naknade iz članka 59. točki b) i c) ovo zakona vrši se u sljedećem omjeru:

a) 40 % u korist Proračuna Hercegbosanske županije,

b) 60 % u korist Proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi predmet koncesije.

(5) Vlada Hercegbosanske županije donosi uredbu o utvrđivanju koncesijske naknade kojom se utvrđuju minimalni i maksimalni iznosi koncesijske naknade, kriteriji za obračun koncesijske naknade, minimalni i maksimalni iznosi naknade za pojedine vrste koncesija, metodologija obračuna i prilagodbe naknade, te načela razmjernosti naknade prema vrijednosti koncesije i javnom interesu.

Članak 61

(Naknada jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama)

(1) Pored naknade propisane člankom 59. stavkom (1) točkama a), b) i c) ovog zakona, koncesionar je dužan plaćati posebnu naknadu jedinici lokalne samouprave i mjesnim zajednicama na čijem se katastarskom području nalazi koncesijsko područje.

(2) Posebna naknada jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama uvodi se radi:

a) kompenzacije za korištenje javnih dobara i resursa, koji su predmet koncesije;

b) kompenzacije za nastale ili potencijalne promjene okoliša i poticanja koncesionara na smanjenje negativnih utjecaja;

c) financijske koristi lokalnoj zajednici, uključujući općinu, grad i mjesne zajednice;

d) poticanja lokalnog razvoja i financiranja projekata od općeg interesa, uključujući infrastrukturu, zaštitu okoliša i socijalne programe;

e) osiguravanja transparentnosti i javnog nadzora nad naplatom i raspodjelom naknade;

f) stvaranja pravne sigurnosti i predvidivosti prava i obveza koncesionara i lokalnih jedinica;

g) poticanja odgovornog i održivog korištenja resursa koji su predmet koncesije.

(3) Naknada iz stavka (1) ovoga članka uplaćuje se na račun proračuna nadležne jedinice lokalne samouprave.

(4) Jedinica lokalne samouprave sukladno naknadu iz prethodnog stavka ovog članka raspodjeljuje u omjeru:

- 80 % u korist jedinice lokalne samouprave (općine/grada),

- 20 % u korist mjesnih zajednica na čijem se katastarskom području nalazi koncesijsko područje.

(5) Radi provedbe posebne naknade iz ovoga članka, koncesionar i nadležna jedinica lokalne samouprave obvezni su sklopiti poseban ugovor kojim se uređuju visina naknade, način obračuna, rokovi plaćanja te ostala prava i obveze.

(6) Visina i način naplate posebne naknade mora biti transparentan, proporcionalan i dokumentiran, te podložan nadzoru resornog ministarstva.

(7) Sredstva ostvarena po osnovi posebne naknade iz ovoga članka koriste se namjenski, isključivo za financiranje projekata i mjera od općeg interesa na području jedinice lokalne samouprave i mjesnih zajednica na čijem se katastarskom području nalazi koncesijsko područje, a osobito za:

a) razvoj i održavanje lokalne komunalne i prometne infrastrukture;

b) zaštitu i unapređenje okoliša, sanaciju i ublažavanje posljedica zahvata na prostoru;

c) projekte održivog razvoja i energetsku učinkovitost;

d) unapređenje kvalitete života lokalnog stanovništva;

e) druge namjene neposredno povezane s učincima koncesije.

Članak 62

(Promjena visine koncesijske naknade)

(1) Visina koncesijske naknade može se izmijeniti tijekom trajanja ugovora o koncesiji isključivo u slučajevima i na način utvrđen ovim Zakonom i ugovorom o koncesiji, uz poštivanje načela transparentnosti, razmjernosti i pravne sigurnosti.

(2) Izmjena visine koncesijske naknade dopuštena je ako nastupe okolnosti koje nisu mogle biti predviđene u trenutku sklapanja ugovora o koncesiji, a koje bitno utječu na gospodarsku ravnotežu ugovora, osobito u slučaju:

a) bitnih promjena zakonodavnog ili regulatornog okvira,

b) izvanrednih i nepredvidivih okolnosti (više sile),

c) znatnih promjena u opsegu ili načinu korištenja predmeta koncesije,

d) promjena javnog interesa koje utječu na izvršavanje koncesije.

(3) Visina koncesijske naknade može se izmijeniti i u slučaju promjene opsega, trajanja ili sadržaja koncesije na zahtjev davatelja koncesije ili koncesionara, ako se time ne mijenja bitna narav koncesije i ako je takva mogućnost predviđena ugovorom o koncesiji.

(4) Izmjena visine koncesijske naknade ne smije dovesti do neopravdane prednosti koncesionaru niti narušiti tržišno natjecanje te mora biti razmjerna utjecaju okolnosti iz stavaka (2) i (3) ovoga članka.

(5) Izmjena visine koncesijske naknade provodi se sklapanjem dodatka ugovoru o koncesiji, uz prethodnu odluku davatelja koncesije, donesenu u skladu s ovim Zakonom.

(6) Odluka o izmjeni visine koncesijske naknade i sklopljeni dodatak ugovoru o koncesiji objavljuju se na mrežnim stranicama davatelja koncesije radi osiguranja transparentnosti.

(7) Ako koncesionar ne prihvati izmjenu koncesijske naknade, strane mogu spor riješiti sudskim putem prije aktiviranja novih plaćanja.

(8) Izmjena koncesijske naknade mora se temeljiti na jasno definiranoj formuli ili kriterijima, uzimajući u obzir troškove, rizik i tržišne uvjete.

Članak 63

(Osiguranje plaćanja koncesijske naknade)

(1) Radi osiguranja urednog i pravodobnog plaćanja koncesijske naknade, davatelj koncesije dužan je ugovorom o koncesiji propisati odgovarajuće instrumente osiguranja, vodeći računa o vrsti, vrijednosti i rizicima povezanim s predmetom koncesije.

(2) Instrumenti osiguranja iz stavka (1) ovoga članka mogu osobito obuhvaćati:

a) bankovnu garanciju na prvi poziv,

b) novčani polog (depozit),

c) bjanko zadužnicu ili drugu odgovarajuću vrijednosnicu,

d) osiguranje kod osiguravajućeg društva,

e) druge instrumente osiguranja dopuštene posebnim propisima.

(3) Visina i trajanje instrumenata osiguranja moraju biti razmjerni procijenjenom iznosu koncesijske naknade i riziku neispunjenja obveza te ne smiju neopravdano ograničavati tržišno natjecanje.

(4) Davatelj koncesije ima pravo aktivirati instrument osiguranja ako koncesionar ne ispuni ili zakasni s ispunjenjem obveze plaćanja koncesijske naknade u rokovima utvrđenima ugovorom o koncesiji, bez utjecaja na pravo davatelja koncesije da pokrene druge zakonom dopuštene mjere.

(5) Aktiviranje instrumenata osiguranja ne isključuje pravo davatelja koncesije na naplatu cjelokupnog iznosa dospjele koncesijske naknade, zateznih kamata i drugih pripadajućih troškova, niti utječe na mogućnost raskida ugovora o koncesiji sukladno ovom Zakonu.

(6) Instrumenti osiguranja moraju biti važeći tijekom cijelog razdoblja trajanja obveze plaćanja koncesijske naknade, a koncesionar je dužan osigurati njihovo pravodobno obnavljanje.

(7) Aktiviranje instrumenata osiguranja mora se izvršiti nakon prethodne pisane opomene i minimalnog roka od 15 dana za izjašnjenje koncesionara.

(8) Koncesionar ima pravo osporiti aktivaciju instrumenata pred sudom u skladu s ugovorom i ovim Zakonom.

(9) Detaljnija pravila o vrstama, postupcima, uvjetima i načinu primjene jamstava i drugih instrumenata osiguranja utvrđuje se Uredbom o jamstvima i drugim instrumentima osiguranja iz članka 58. ovog zakona.

Članak 64

(Posljedice neplaćanja koncesijske naknade)

(1) Ako koncesionar ne plati koncesijsku naknadu u roku utvrđenom ugovorom o koncesiji, resorno ministarstvo dužno je koncesionara uputiti pisanu opomenu, kojom ga poziva na ispunjenje obveze.

(2) Opomenom iz stavka (1) ovoga članka resorno ministarstvo određuje dodatni primjereni rok za plaćanje dospjele koncesijske naknade, koji ne može biti kraći od 30 dana od dana dostave opomene, te upozorava koncesionara na pravne posljedice neispunjenja obveze.

(3) Ako koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu ni u dodatnom roku iz stavka (2) ovoga članka, resorno ministarstvo ima pravo:

a) aktivirati instrumente osiguranja plaćanja koncesijske naknade,

b) obračunati i naplatiti zatezne kamate sukladno posebnim propisima,

c) pokrenuti postupak prisilne naplate sukladno propisima o izvršenju,

d) pokrenuti postupak raskida ugovora o koncesiji, u skladu s ovim Zakonom i ugovorom o koncesiji.

(4) Raskid ugovora o koncesiji zbog neplaćanja koncesijske naknade dopušten je ako neplaćanje predstavlja bitnu povredu ugovornih obveza te ako je koncesionara prethodno dana mogućnost

otklanjanja povrede sukladno stavcima (1) i (2) ovoga članka.

(5) Raskid ugovora o koncesiji iz stavka (3) točke d) ovoga članka ne isključuje pravo resornog ministarstva na naknadu štete, naplatu dospjelih potraživanja i troškova te provedbu dragih mjera predviđenih ovim Zakonom.

(6) Odluka o raskidu ugovora o koncesiji donosi se u pisanom obliku, uz obrazloženje, te se objavljuje na mrežnim stranicama davatelja koncesije radi osiguranja transparentnosti.

(7) Resorno ministarstvo dužno je o svim uočenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz ovoga članka bez odgađanja, pisanim putem obavijestiti davatelja koncesije tj. Vladu.

(8) Prije raskida ugovora zbog neplaćanja, koncesionar ima pravo na postupak mirenja kako bi osporio iznos ili uvjete naplate.

(9) Raskid ugovora ne oslobađa koncesionara od obveze plaćanja dospjelih naknada, zateznih kamata i troškova nastalih zbog neplaćanja.

XI. PRIJENOS KONCESIJE I UDJELA

Članak 65

(Prijenos koncesije)

(1) Koncesija se ne može prenijeti na dragu pravnu ili fizičku osobu bez prethodne pisane suglasnosti Vlade Hercegbosanske županije.

(2) Prijenos koncesije dopuštenje isključivo ako novi koncesionar ispunjava sve uvjete propisane za sudjelovanje u postupku dodjele koncesije, uključujući:

a) financijsku sposobnost i bonitet;

b) tehničku i stručnu sposobnost;

c) iskustvo u obavljanju djelatnosti koja je predmet koncesije;

d) uvjete zaštite okoliša i održivog korištenja resursa.

(3) Prijenos koncesije ne smije imati za posljedicu bitnu izmjenu uvjeta pod kojima je koncesija dodijeljena, osobito u pogledu:

a) trajanja koncesije;

b) visine koncesijske naknade;

c) predmeta i opsega koncesije;

d) prava i obveza koncesionara.

(4) Novi koncesionar preuzima sva prava i obveze iz ugovora o koncesiji danom zaključenja Ugovora o prijenosu.

(5) Odluku o prijenosu koncesije donosi Vlada Hercegbosanske županije.

(6) Prijenos koncesije izvršen bez suglasnosti Vlade smatra se ništavim i predstavlja razlog za raskid ugovora o koncesiji.

Članak 66

(Postupak prijenosa koncesije)

(1) Postupak prijenosa koncesije pokreće se na zahtjev postojećeg koncesionara, uz prethodnu suglasnost osobe na koju se koncesija prenosi.

(2) Zahtjev za prijenos koncesije podnosi se Vladi Hercegbosanske županije putem, resornog ministarstva i mora sadržavati:

a) podatke o postojećem koncesionaru i predloženom novom koncesionaru;

b) obrazloženje razloga prijenosa;

c) dokaze da predloženi novi koncesionar ispunjava uvjete za dodjelu koncesije;

d) prijedlog izmjena ugovora o koncesiji, ako su potrebne;

e) izjavu o preuzimanju svih prava i obveza iz ugovora o koncesiji.

(3) Resorno ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva ispitati ispunjenost uvjeta za prijenos koncesije, te dati svoje mišljenje.

(4) Ako zahtjev nije potpun, resorno ministarstvo će pozvati podnositelja zahtjeva da u roku od 15 dana otkloni utvrđene nedostatke.

(5) O prijenosu koncesije Vlada odlučuje odlukom kojom se:

a) odobrava prijenos koncesije i utvrđuje dan preuzimanja koncesije; ili

b) odbija zahtjev za prijenos koncesije, uz obrazloženje razloga odbijanja.

(6) Protiv odluke iz stavka (5) ovoga članka može se izjaviti žalba, odnosno pokrenuti spor, u skladu s posebnim propisima.

(7) U slučaju odobrenja prijenosa, davatelj koncesije i novi koncesionar uz prethodno mišljenje javnog županijskog pravobranitelja, sklapaju ugovor o prijenosu koncesije kojim se uređuje prijenos prava i obveza.

(8) Troškove postupka prijenosa koncesije snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 67

(Prethodne obveze koncesionara u postupku prijenosa koncesije)

(1) Prijenos koncesije može se odobriti samo ako je postojeći koncesionar do dana podnošenja zahtjeva:

a) podmirio sve dospjele obveze iz ugovora o koncesiji;

b) izvršio ugovorene obveze koje su dospjele do dana prijenosa;

c) ispunio obveze zaštite okoliša i sanacije, ako su ugovorene;

d) dostavio izvješće o dosadašnjem izvršenju ugovora o koncesiji.

(2) Ako je ugovorom o koncesiji predviđena obveza ulaganja, prijenos koncesije može se odobriti samo ako je:

a) izvršen ugovoreni minimalni iznos ili faza ulaganja; ili

b) osigurano preuzimanje obveze ulaganja od strane novog koncesionara uz odgovarajuća jamstva.

(3) Davatelj koncesije može odbiti zahtjev za prijenos koncesije ako prijenos ima obilježja zaobilaženja postupka dodjele koncesije ili špekulativnog raspolaganja koncesijom.

Članak 68

(Naknada za prijenos koncesije)

(1) U slučaju prijenosa koncesije iz članka 65. ovog zakona, postojeći koncesionar dužan je platiti naknadu za prijenos koncesije.

(2) Naknada za prijenos koncesije iznosi 30 % tržišne vrijednosti prijenosa koncesije.

(3) Tržišna vrijednost prijenosa koncesije iz stavka (2) ovoga članka utvrđuje se kao:

a) ugovorena vrijednost prijenosa između koncesionara i novog koncesionara; ili

b) procijenjena vrijednost koncesije utvrđena od strane ovlaštenog sudskog vještaka,

- uzima se viša vrijednost.

(4) Naknada za prijenos koncesije plaća se prije donošenja odluke o odobrenju prijenosa, a dokaz o uplati prilaže se uz zahtjev za prijenos.

(5) Sredstva ostvarena po osnovi naknade za prijenos koncesije uplaćuju se i raspoređuju sukladno članku 59. stavku (4) ovog zakona.

(6) Neplaćanje naknade za prijenos koncesije predstavlja razlog za odbijanje zahtjeva za prijenos koncesije.

(7) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na prijenos koncesije koji se provodi isključivo kao posljedica:

a) statusnih promjena bez promjene stvarnog vlasništva;

b) prijenosa na društvo u stopostotnom vlasništvu koncesionara,

(8) U slučaju iz stavka (7) ovoga članka, davatelj koncesije može utvrditi smanjenu ili nultu naknadu, uz obrazloženje u odluci o prijenosu.

Članak 69

(Prijenos glasačkih prava/udjela)

(1) Kapital Koncesionara u vlasništvu je osoba navedenih u dokumentaciji za nadmetanje.

(2) Koncesionar ne može prenijeti izravno ili neizravno više od petnaest posto (15%) glasačkih prava/udjela ukoliko se ne dobije prethodno odobrenje od Davatelja koncesije.

(3) Na prijenos glasačkih prava/udjela shodno se primjenjuju odredbe članaka 65., 66 i 67. ovog zakona.

(4) O planiranom prijenosu glasačkih prava/ udjela Koncesionar je obvezan Davatelju koncesije putem resornog ministarstva prethodno pisano najaviti i iskazati namjeru prijenosa glasačkih/ udjela. Najava prijenosa se mora učiniti najkasnije petnaest (15) dana od dana poduzimanja bilo kakve radnje ili aktivnosti Koncesionara na prijenosu glasačkih prava/udjela.

(5) Svaki prijenos glasačkih prava/udjela iznad petnaest posto (15%) glasačkih prava/udjela učinjen bez prethodne suglasnosti Davatelja koncesije jest ništavan i isti proizvodi raskid Ugovora o koncesiji.

(6) Nedopušteno je dijeliti, cjepkati i/ili smanjivati glasačka prava/udjele u svrhu prijenosa glasačkih prava/udjela kako bi se višekratnim prijenosima izvršio prijenos glasačkih prava/ udjela manji od petnaest posto (15%). Takav uzastopni prijenos (prijenos niza više manjih glasačkih prava/udjela - udjeli/glasačka prava manja od zakonski propisanog ograničenja) je nedopušten kada se u tri uzastopne kalendarske godine prenosi ili prenese ukupna količina glasačkih prava/udjela u visini dvadeset posto (20%).

(7) Koncesionar je dužan obavljati djelatnost koja je ugovorom o koncesiji utvrđena kao predmet koncesije i ne može je proširiti izvan obujma utvrđenog ugovorom o koncesiji.

(8) Koncesionar priprema standardne ugovore o pružanju usluga kojima se uređuje poslovni odnos Koncesionara i korisnika usluga, a koje odobrava resorni ministar, uz prethodnu suglasnost Davatelja koncesije.

XII. OSTVARIVANJE KONCESIJSKIH PRAVA I OBVEZA

Članak 70

(Obveze resornog ministarstva)

(1) Resorno ministarstvo, provodi nadzor sukladno članku 74. ovog zakona i upravljanje koncesijama kroz:

a) prikupljanje podataka potrebnih za izradu izvješća o koncesijama;

b) vođenje evidencije o poslovanju koncesionara;

c) dostavljanje relevantnih podataka Ministarstvu financija nakon sklapanja ugovora o koncesiji;

d) izradu i ažuriranje plana dodjele koncesija;

e) korištenje Registra koncesija radi nadzora plaćanja naknada i provedbe ugovora;

f) kontinuirani nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza koncesionara;

g) suradnju s nadležnim tijelima, uključujući inspekcijska i pravosudna tijela, radi zaštite javnog interesa.

(2) Resorno ministarstvo poduzima sve potrebne mjere radi:

a) osiguranja uredne i pravovremene provedbe ugovora o koncesiji;

b) zaštite imovine i interesa Hercegbosanske županije;

c) aktiviranja instrumenata osiguranja, prisilne naplate i drugih zakonskih sredstava u slučaju neplaćanja ili drugih povreda ugovora od strane koncesionara.

(3) U slučaju neizvršenja obveza koncesionara, resorno ministarstvo bez odgode izvještava Vladu Hercegbosanske županije o poduzetim radnjama, poduzetim mjerama i predloženim daljnjim koracima.

(4) Resorno ministarstvo osigurava uvjete za provedbu inspekcijskog nadzora te učinkovitu suradnju s ostalim nadležnim tijelima, radi ostvarivanja prava i zaštite interesa jedinica lokalne samouprave i mjesnih zajednica.

(5) Resorno ministarstvo osigurava javnu, besplatnu dostupnost informacija o koncesijama putem mrežnih stranica, uključujući podatke o postupcima dodjele koncesija, izvršenju ugovora, naplati naknada i nadzoru nad koncesionarima.

Članak 71

(Evidencija i dostava podataka o poslovanju koncesionara)

(1) Resorno ministarstvo vodi evidenciju podataka o poslovanju koncesionara s kojima je sklopljen ugovor o koncesiji, a koja osobito obuhvaća:

a) broj i predmet koncesije;

b) trajanje koncesije;

c) godišnje prihode ostvarene iz obavljanja koncesijske djelatnosti;

d) godišnje rashode povezane s obavljanjem koncesijske djelatnosti;

e) osnovice i iznose za obračun i plaćanje koncesijske i posebne naknade;

f) druge podatke od značaja za provedbu ugovora o koncesiji i nadzor nad njegovim izvršavanjem.

(2) Koncesionar je dužan resornom ministarstvu istinito, potpuno i pravodobno dostavljati podatke iz stavka (1) ovoga članka, u rokovima i na način propisan ovim Zakonom, podzakonskim aktima i ugovorom o koncesiji.

(3) Ako podatke o prihodima i rashodima iz koncesijske djelatnosti nije moguće pribaviti izravno od koncesionara ili iz dostavljene dokumentacije, resorno ministarstvo ovlašteno je pribaviti podatke iz godišnjih financijskih izvješća, poreznih prijava ili drugih službenih evidencija nadležnih tijela, u skladu s posebnim propisima.

(4) Koncesionar je dužan omogućiti resornom ministarstvu uvid u poslovne knjige, evidencije i drugu dokumentaciju koja se odnosi na obavljanje koncesijske djelatnosti, radi provjere točnosti dostavljenih podataka.

(5) Resorno ministarstvo čuva dokumentaciju i podatke koji se odnose na pojedinu koncesiju najmanje do isteka roka na koji je koncesija dana, odnosno dulje ako je to potrebno radi vođenja postupaka nadzora, revizije ili sudskih postupaka.

Članak 72

(Prava i obveze koncesionara)

(1) Koncesionar ima pravo:

a) koristiti predmet koncesije u opsegu i pod uvjetima utvrđenim ugovorom;

b) ostvarivati prihode od koncesije uz preuzimanje operativnog rizika;

c) na pravnu zaštitu u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

(2) Koncesionar je obvezan:

a) obavljati koncesijsku djelatnost savjesno, kontinuirano i učinkovito, u skladu s ovim Zakonom, ugovorom o koncesiji i važećim propisima;

b) imati registrirano sjedište ili podružnicu na području Hercegbosanske županije;

c) sklopiti poseban ugovor s jedinicom lokalne samouprave radi provedbe posebne naknade te redovito i pravodobno plaćati posebnu naknadu jedinici lokalne samouprave i mjesnim zajednicama na čijem se katastarskom području nalazi koncesijsko područje, u skladu s ovim Zakonom;

d) plaćati koncesijsku naknadu u rokovima i iznosima utvrđenim ugovorom o koncesiji;

e) održavati predmet koncesije s pažnjom dobrog gospodarstvenika, sprječavati njegovo propadanje te snositi troškove redovitog i izvanrednog održavanja;

f) snositi cjelokupni operativni rizik koncesije, uključujući rizik potražnje, raspoloživosti i troškova poslovanja, osim ako ugovorom o koncesiji nije drukčije određeno;

g) provoditi propise o zaštiti okoliša, sigurnosti i zaštiti zdravlja ljudi te poduzimati mjere za sprječavanje i sanaciju štetnih posljedica nastalih obavljanjem koncesijske djelatnosti;

h) omogućiti nadzor nadležnim tijelima iz članka 74. ovoga Zakona, uključujući pristup poslovnoj dokumentaciji, objektima i podacima relevantnim za koncesiju;

i) voditi odvojene i transparentne evidencije o prihodima i rashodima povezanim s obavljanjem koncesijske djelatnosti;

j) dostavljati davatelju koncesije i resornom ministarstvu periodična izvješća o izvršenju ugovora o koncesiji, financijskom poslovanju i ispunjavanju obveza iz ovoga Zakona;

k) osigurati izvršenje ugovornih obveza odgovarajućim instrumentima osiguranja, uključujući bankovno jamstvo, jamstvo ili drugo sredstvo osiguranja, sukladno ugovoru o koncesiji;

l) bez prethodne suglasnosti davatelja koncesije ne prenositi koncesiju niti prava i obveze iz ugovora o koncesiji na treće osobe, osim u slučajevima i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom.

XIII. NADZOR NAD PROVEDBOM KONCESIJE

Članak 73

(Predmet nadzora)

(1) Nadzor nad provedbom koncesije obuhvaća nadzor zakonitosti, pravilnosti, učinkovitosti i svrhovitosti izvršavanja prava i obveza iz ugovora o koncesiji, ovog Zakona i posebnih propisa koji uređuju koncesijsku djelatnost.

(2) Nadzor se provodi radi zaštite javnog interesa, osiguranja kontinuiteta i kvalitete javnih usluga, zaštite okoliša i javnih dobara te pravilnog ostvarivanja prihoda od koncesije.

Članak 74

(Tijela nadležna za nadzor)

(1) Nadzor nad provedbom koncesije provode:

a) resorno ministarstvo;

b) ministarstvo financija;

c) nadležna inspekcijska tijela, svatko u okviru svojih zakonskih ovlasti;

d) druga tijela javne vlasti, ukoliko je to propisano posebnim zakonima.

(2) Resorno ministarstvo ima središnju koordinacijsku ulogu u nadzoru, uključujući:

a) organizaciju i koordinaciju aktivnosti nadležnih tijela;

b) osiguranje razmjene podataka i informacija između tijela uključenih u nadzor;

c) praćenje i izvještavanje Vlade Hercegbosanske županije o rezultatima nadzora i poduzetim mjerama.

(3) Vlada Hercegbosanske županije može, po potrebi, imenovati posebno stručno tijelo ili povjerenstvo za provedbu složenog ili izvanrednog nadzora, s jasno definiranim ovlastima i rokovima za izvještavanje.

(4) Tijela nadležna za nadzor ovlaštena su pribavljati podatke, uvid u poslovne knjige, evidencije i dokumentaciju koncesionara te poduzimati sve mjere predviđene ovim Zakonom i ugovorom o koncesiji radi provjere izvršavanja prava i obveza koncesionara.

Članak 75

(Vrste nadzora)

(1) Nadzor nad provedbom koncesije obuhvaća osobito:

a) pravni nadzor - provjeru zakonitosti izvršavanja ugovora o koncesiji, primjene ovog Zakona i drugih propisa;

b) financijski nadzor - kontrolu obračuna i plaćanja koncesijske i posebne naknade, financijskog poslovanja koncesionara povezanog s koncesijom te izvršenja svih financijskih obveza;

c) tehnički nadzor - kontrolu izgradnje, održavanja, korištenja i funkcionalnosti objekata, postrojenja i infrastrukture uključenih u koncesiju;

d) nadzor nad zaštitom okoliša i prostora - provjeru poštivanja propisa o zaštiti okoliša, prostornom uređenju i sanacijskim obvezama;

e) nadzor nad pružanjem javnih usluga, ukoliko je predmet koncesije pružanje javne usluge, uključujući kontrolu kvalitete, kontinuiteta i dostupnosti.

(2) Nadzor se može provoditi kao:

a) redoviti nadzor, prema unaprijed utvrđenom planu;

b) izvanredni nadzor, u slučaju sumnje na nepravilnosti ili posebne potrebe zaštite javnog interesa;

c) ciljani nadzor, usmjeren na pojedine aspekte koncesijske djelatnosti, uključujući financije, okoliš ili tehničke obveze.

(3) Tijela nadležna za nadzor ovlaštena su, u okviru svojih ovlasti, pribavljati podatke, uvid u poslovnu dokumentaciju, evidencije i druge relevantne informacije od koncesionara, poduzimati inspekcijske mjere i davati naloge za ispravak utvrđenih nepravilnosti.

(4) Rezultati nadzora dokumentiraju se u pisanom obliku i dostavljaju davatelju koncesije i resornom ministarstvu, radi poduzimanja daljnjih mjera i sankcija.

Članak 76

(Ovlasti nadzornih tijela)

(1) Tijela nadležna za nadzor iz članka 74. ovoga Zakona ovlaštena su:

a) zahtijevati od koncesionara dostavu svih podataka, isprava i izvješća vezanih uz provedbu

koncesije;

b) obavljati uvid u poslovne knjige, evidencije i drugu dokumentaciju koja se odnosi na predmet koncesije;

c) provoditi terenske preglede, inspekcijske nadzore i druge provjere na licu mjesta;

d) naložiti koncesionaru otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nedostataka u jasno određenom roku;

e) predložiti davatelju koncesije izricanje mjera ili sankcija sukladno ovom Zakonu i ugovora o koncesiji;

f) predložiti pokretanje postupka raskida ugovora o koncesiji ili oduzimanja koncesije, ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom i ugovorom o koncesiji;

g) poduzimati sve druge mjere predviđene ovim Zakonom i ugovorom o koncesiji radi zaštite javnog interesa, okoliša i prava lokalnih zajednica.

(2) Koncesionar je dužan omogućiti nesmetano provođenje nadzora.

Članak 77

(Obveze koncesionara u nadzoru)

(1) Koncesionar je dužan:

a) redovito dostavljati resornom ministarstvu točna, potpuna i pravodobna izvješća o provedbi koncesije;

b) voditi točne, ažurne i odvojene evidencije o izvršavanju prava i obveza iz ugovora o koncesiji;

c) omogućiti nadležnim tijelima iz članka 74. ovog zakona neometan pristup lokacijama, objektima, postrojenjima i dokumentaciji potrebnoj za provedbu nadzora;

d) postupati po nalozima nadležnih tijela u jasno utvrđenim rokovima, uključujući mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

(2) Godišnje izvješće koncesionara osobito mora sadržavati podatke o:

a) financijskom poslovanju povezanim s koncesijom;

b) stanju, održavanju i korištenju predmeta koncesije;

c) izvršenim ulaganjima i modernizacijama;

d) mjerama zaštite okoliša, prostora i javnih dobara;

e) ostvarivanju javne usluge, ako je predmet koncesije pružanje javne usluge;

f) dragim podacima propisanim ovim Zakonom, podzakonskim aktima ili ugovorom o koncesiji.

(3) Davatelj koncesije može ugovorom propisati obvezu provedbe neovisne revizije poslovanja koncesionara, financijskih izvještaja i izvršenja ugovora o koncesiji, a koncesionar je dužan omogućiti njezinu provedbu.

(4) Nepoštivanje obveza iz stavaka (1) do (3) ovog članka smatra se povredom ugovora o koncesiji i Zakona, te daje osnovu za poduzimanje mjera, uključujući sankcije, prisilnu naplatu i pokretanje postupka raskida koncesije.

Članak 78

(Postupanje u slučaju nepravilnosti)

(1) Ako se tijekom nadzora utvrde nepravilnosti ili povrede ugovora o koncesiji i Zakona, nadležno tijelo iz članka 74. ovog zakona nalaže koncesionaru njihovo otklanjanje u primjerenom roku, jasno određenom u nalogu.

(2) Ako koncesionar ne postupi po nalogu nadležnog tijela ili ako se utvrde teške, sustavne ili ponovljene nepravilnosti, nadležno tijelo može izreći jednu ili više sljedećih mjera:

a) opomenu;

b) novčane kazne u skladu s ovim Zakonom i ugovorom o koncesiji;

c) privremenu obustavu izvršavanja dijela prava iz koncesije;

d) pokretanje postupka raskida ugovora o koncesiji ili postupka oduzimanja koncesije, u skladu s ovim Zakonom i ugovorom.

(3) Izricanje mjera mora biti razmjerno težini povrede, u skladu s načelom proporcionalnosti i pravne predvidljivosti, te uzimajući u obzir učinak na javni interes i lokalne zajednice.

(4) O svim izrečenim mjerama nadležno tijelo je dužno pisano izvijestiti davatelja koncesije i resorno ministarstvo, te po potrebi druge nadležne institucije, radi praćenja izvršenja mjera i eventualnog pokretanja daljnjih postupaka.

Članak 79

(Izvješćivanje i javnost nadzora)

(1) Resorno ministarstvo najmanje jednom godišnje podnosi Vladi Hercegbosanske županije pisano izvješće o provedbi nadzora nad koncesijama, uključujući podatke o izvršenju ugovora, naplati naknada, utvrđenim nepravilnostima i poduzetim mjerama.

(2) Ministarstvo financija podnosi izvješće o financijskim efektima ugovora o koncesiji, uključujući obračun i naplatu koncesijskih i posebnih naknada.

(3) Sažetak godišnjeg izvješća, bez povjerljivih ili poslovno osjetljivih podataka, objavljuje se radi informiranja javnosti, osiguravajući transparentnost i dostupnost informacija o koncesijskim aktivnostima.

(4) Podaci o utvrđenim nepravilnostima, poduzetim mjerama, izrečenim sankcijama i naplati naknada evidentiraju se u Registru koncesija, koji služi kao središnja baza podataka za nadzor, izvještavanje i kontrolu izvršenja ugovora.

(5) Resorno ministarstvo osigurava da svi podaci u Registru koncesija budu ažurni, točni i dostupni nadležnim tijelima u svrhu nadzora, kontrole i provedbe zakonskih ovlasti.

(6) Detaljnija pravila o nadzoru nad izvršavanjem ugovora o koncesiji, kojom se uređuju nadležnosti tijela za nadzor, način i dinamika kontrole izvršenja ugovornih obveza, postupci izvještavanja, sankcije za neispunjavanje obveza, uredbom donosi Vlada.

XIV. KAZNENE ODREDBE

Članak 80

(Svrha prekršajnih mjera)

(1) Prekršajne i druge kaznene mjere propisuju se radi:

a) osiguranja zakonite, transparentne i učinkovite provedbe koncesija;

b) zaštite javnog interesa, okoliša i javnih dobara;

c) sprječavanja zlouporaba u postupku dodjele i provedbe koncesije;

d) osiguranja pridržavanja prava i obveza koncesionara utvrđenih ovim Zakonom i ugovorom o koncesiji.

(2) Sankcije se izriču u skladu s načelima:

a) zakonitosti - mjere moraju biti utemeljene u zakonu;

b) razmjernosti - težina mjere mora odgovarati težini, učestalosti i posljedicama povrede;

c) individualizacije odgovornosti - sankcije se usmjeravaju prema stvarnom odgovornom subjektu, uzimajući u obzir ponašanje, prethodnu povijest i okolnosti koncesionara;

d) pravne predvidljivosti - koncesionar mora moći unaprijed predvidjeti posljedice svojih radnji.

(3) Prekršajne mjere mogu uključivati, između ostalog: novčane kazne, opomene, privremenu obustavu prava, oduzimanje prava ili raskid ugovora o koncesiji, u skladu s ovim Zakonom i ugovorom o koncesiji.

Članak 81

(Mjere zbog povrede koncesijskih obveza)

(1) Ako se tijekom nadzora utvrdi da koncesionar krši odredbe ovog Zakona, ugovora o koncesiji ili posebnih propisa, resorno ministarstvo, u koordinaciji s davateljem koncesije i ostalim nadležnim tijelima, može, ovisno o težini, učestalosti i posljedicama povrede, izreći jednu ili više sljedećih mjera:

a) pisanu opomenu;

b) nalog za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u jasno određenom roku;

c) privremenu obustavu pojedinih prava iz koncesije;

d) aktiviranje ugovornih jamstava ili osiguranja;

e) pokretanje postupka raskida ugovora o koncesiji ili postupka oduzimanja koncesije, u skladu s ovim Zakonom i ugovorom o koncesiji.

(2) Mjere iz stavka (1) ne isključuju pokretanje prekršajnog, upravnog ili drugog postupka prema posebnim propisima, niti utječu na pravo nadležnih tijela da poduzmu sve druge mjere predviđene Zakonom ili ugovorom o koncesiji radi zaštite javnog interesa, okoliša i prava lokalnih zajednica.

(3) Izricanje mjera mora biti razmjerno težini povrede, u skladu s načelom proporcionalnosti i pravne predvidljivosti, te dokumentirano u Registru koncesija radi praćenja izvršenja i eventualnog daljnjeg postupanja.

Članak 82

(Teške povrede koncesijskih obveza)

(1) Teškom povredom obveza iz koncesije u smislu ovog Zakona osobito se smatra:

a) obavljanje koncesijske djelatnosti bez valjane koncesije;

b) korištenje predmeta koncesije izvan ugovorenog opsega i uvjeta ugovora;

c) neplaćanje ili opetovano zakašnjenje s plaćanjem koncesijske i posebne naknade;

d) nezakonit prijenos koncesije ih prava iz koncesije;

e) nezakonit prijenos udjela ili vlasničkih prava povezanih s koncesijom;

f) ozbiljno ugrožavanje okoliša, zdravlja ljudi ili javne sigurnosti;

g) davanje netočnih, nepotpunih ili neistinitih podataka u postupku nadzora ili izvještavanja;

h) onemogućavanje, ometanje ili opstrukcija nadzora nad koncesionarskom djelatnošću.

(2) Utvrđivanje teške povrede daje osnovu resornom ministarstvu i davatelju koncesije za:

a) pokretanje postupka oduzimanja ili raskida koncesije, neovisno o izricanju novčanih kazni;

b) aktiviranje svih ugovornih i zakonskih osiguranja i jamstava;

c) poduzimanje drugih mjera predviđenih ovim Zakonom ili ugovorom o koncesiji radi zaštite javnog interesa, okoliša, zdravlja i prava lokalnih zajednica.

(3) Sve teške povrede moraju biti dokumentirane i evidentirane u Registru koncesija, uz detaljan opis povrede, poduzete mjere i rokove izvršenja.

Članak 83

(Prekršaji koncesionara)

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 100.000,00 KM kaznit će se za prekršaj koncesionar - pravna osoba ako:

a) obavlja djelatnost za koju je potrebna koncesija bez valjano dodijeljene koncesije ili nakon prestanka važenja ugovora o koncesiji (članak 13. stavak (l));

b) obavlja koncesijsku djelatnost izvan opsega, protivno svrsi ili suprotno uvjetima utvrđenim ugovorom o koncesiji (članak 12. stavak (2) i članak 13. stavak (2));

c) prenese koncesiju, podkoncesiju ili prava i obveze iz ugovora o koncesiji bez prethodne suglasnosti davatelja koncesije (članak 12. stavak (5) (članak 64. stavak (1));

d) ne plaća koncesijsku naknadu, ili druge ugovorene financijske obveze u rokovima i na način utvrđen ugovorom o koncesiji (članak 72. stavak (2) točka c);

e) ne osigura, ne održi ili neopravdano povuče ugovorena jamstva za ozbiljnost provedbe i izvršenje ugovora (članak 19. stavak (2));

f) ne dostavlja resornom ministarstvu izvješća, podatke ili dokumentaciju potrebnu za provedbu nadzora (članak 77.);

g) onemogućava, otežava ili izbjegava provedbu nadzora nad izvršenjem ugovora o koncesiji (članak 77. stavak (2));

h) koristi predmet koncesije protivno namjeni utvrđenoj studijom opravdanosti ili dokumentacijom za nadmetanje (članak 16. stavak (5) i članak 19. stavak (2));

i) postupa protivno propisima o zaštiti okoliša, prostora ili prirodnih dobara u vezi s predmetom koncesije (članak 3. i članak 12. stavak (5)).

(2) Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM.

(3) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 KM kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka (1) ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 84

(Prekršaji davatelja koncesije i odgovornih osoba)

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 15.00 KM kaznit će se davatelj koncesije ako:

a) dodijeli koncesiju bez prethodno donesene odluke o interesu i opravdanosti (članak 23.);

b) pokrene ili provede postupak dodjele koncesije suprotno odredbama ovoga Zakona (članci 24. do 33.);

c) ne osigura transparentnost i jednak tretman gospodarskih subjekata (članak 3. - načela postupka);

d) propusti provoditi nadzor nad izvršenjem ugovora o koncesiji (članak 10. stavak (1) i članak 11. stavak (1));

e) omogući gospodarsko korištenje dobra bez zaključenog ugovora o koncesiji (članak 13. stavak (1)).

(2) Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba davatelja koncesije novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85

(Prestanak primjene ranijeg Zakona o koncesijama)

(1) U skladu sa Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-12/07 od 26. rujna 2007. godine, objavljenom u ("Službenim novinama Federacije BiH", broj: 82/07 dana 19.11.2007. godine), od dana 19. svibnja 2008. godine prestaje primjena Zakona o koncesijama ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 14/03 i 8/08) i podzakonskih propisa na području Hercegbosanske županije.

Članak 86

(Priznavanje faktičnog stanja koncesija nakon 19. svibnja 2008. godine)

(1) Koncesije koje su faktički (ili de facto) postojale na području Hercegbosanske županije od dana 19. svibnja 2008. godine do stupanja na snagu ovog zakona priznaju se u smislu faktičnog stanja, radi zaštite interesa Hercegbosanske županije, interesa koncesionara, osiguranja pravne sigurnosti i kontinuiteta obavljanja djelatnosti.

(2) Sve koncesije priznate u smislu faktičnog stanja iz stavka (1) ovog članka podliježu naknadnom usklađivanju sa odredbama ovog zakona kroz postupak dodjele koji je propisan odredbama članaka 89. - 98. ovoga Zakona.

(3) Prava i obveze nastala iz koncesija iz stavka (1) ovog članka izvršavaju se do okončanja postupka iz stavka (2) ovog članka.

Članak 87

(Posljedice odluke Ustavnog suda)

Ugovori o koncesiji sklopljeni na temelju Odluka o dodjeli koncesija iz članka 86. ovog zakona zamijeniti će se novim ugovorima sukladno ovom zakonu nakon provedenog postupka ponovne dodjele koncesija propisane člancima 89. - 98. ovo zakona.

Članak 88

(Status dozvola izdanih na temelju ranijih koncesija)

Dozvole, suglasnosti i druga odobrenja izdana na temelju koncesija dodijeljenih prema ranijim propisima ostaju na snazi stupanjem na snagu ovoga Zakona.

Članak 89

(Postupak ponovne dodjele koncesija nakon utvrđene neustavnosti)

(1) Za djelatnosti i dobra na koja se odnose ugovori iz članka 87. ovoga Zakona, koncesije se mogu dodijeliti ranijim koncesionarima isključivo u novom postupku dodjele koncesije, provedenom u skladu s odredbama članaka 89. - 94. ovoga Zakona.

(2) Ranijim koncesionarima u smislu ovoga Zakona smatraju se korisnici koncesija čije su koncesije i ugovori o koncesiji sklopljeni na temelju Zakona o koncesijama ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 14/03 i 8/08) poslije 19. svibnja 2008. godine.

Članak 90

(Obveza podnošenja zahtjeva)

(1) Raniji koncesionari iz članka 89. ovog zakona koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona započeli obavljanje djelatnosti ili se nalaze u završnoj fazi realizacije projekta, dužni su, u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, podnijeti pisani zahtjev za dodjelu koncesije Vladi Hercegbosanske županije, putem resornog ministarstva Hercegbosanske županije.

(2) Zahtjev iz stavka (1) ovoga članka podnosi se isključivo za one koncesije za koje postoji prethodna suglasnost predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave ili za koje postoji Zaključak Vlade Hercegbosanske županije kojim se smatra da je prethodna suglasnost predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave dana zbog propuštanja roka.

(3) Uz zahtjev iz stavka (1) ovoga članka podnositelj je dužan priložiti dokaze o stvarnom obavljanju djelatnosti ili o završnoj fazi realizacije projekta, osobito:

a) dokaz o postojanju prethodne suglasnosti općinskog, odnosno gradskog vijeća ili Zaključak Vlade iz stavka (2) ovoga članka,

b) dokaz o stvarnom obavljanju djelatnosti (uporabna dozvola ili drugi akt o tehničkoj ispravnosti, dokaz o priključenju na infrastrukturne sustave i slično),

c) dokaz o urednom izvršavanju financijskih obveza (uredno plaćene koncesijske naknade, porezi i druga javna davanja),

d) izvješće o stupnju realizacije projekta, ako se djelatnost još ne obavlja.

(4) Resorno ministarstvo provodi pravnu, tehničku, financijsku i gospodarsku procjenu zahtjeva iz stavka (1) ovoga članka te o tome sastavlja obrazloženo izvješće.

(5) Na temelju izvješća iz stavka (4) ovoga članka Vlada Hercegbosanske županije donosi jednu od sljedećih odluka:

a) odluku o dodjeli koncesije i sklapanju ugovora o koncesiji, ili

b) odluku o odbijanju zahtjeva.

(6) Ugovor o koncesiji sklopljen na temelju ovoga članka proizvodi pravne učinke isključivo od dana stupanja na snagu ugovora.

(7) Nepodnošenje zahtjeva u roku iz stavka (1) ovoga članka ima za posljedicu gubitak mogućnosti dodjele koncesije propisane ovim člankom, bez utjecaja na pravo davatelja koncesije da predmet koncesije dodijeli u redovnom postupku sukladno ovom Zakonu.

(8) Davatelj koncesije je dužan donijeti odluku iz stavka (5) ovog članka najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva iz stavka (1) ovog članka.

Članak 91

(Završna faza realizacije projekta)

(1) Smatra se da se projekt nalazi u završnoj fazi realizacije ako je, do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

a) ishođena je ili je u postupku ishođenja potrebna prostorno-planska, građevinska i druga dokumentacija potrebna za početak građenja ili izvođenja radova,

b) sklopljeni su ugovori o izvođenju radova ili nabavi opreme ključne za realizaciju projekta,

c) započeti su građevinski radovi ili instalacija opreme na predmetnom dobru,

d) izgrađeno je najmanje 70% planirane građevinske ili infrastrukturne cjeline, u skladu s odobrenom projektnom dokumentacijom;

e) pribavljena je pravomoćna uporabna dozvola, odnosno rješenje kojim se dopušta probni ili djelomični rad;

f) objekt ili infrastruktura je tehnički sposoban za obavljanje djelatnosti, što je potvrđeno zapisnikom nadležnog tijela;

g) provedena su značajna financijska ulaganja koja prelaze 50% planirane vrijednosti projekta, a čiji bi prekid uzrokovao nerazmjerne štete;

(2) Postojanje završne faze realizacije projekta dokazuje se dokumentacijom koju podnosi raniji koncesionar, a koju ocjenjuje resorno ministarstvo.

(3) Samo postojanje projektne dokumentacije, idejnih rješenja ili pripremnih radova ne smatra se završnom fazom realizacije projekta.

(4) Ako se utvrdi da projekt ne ispunjava uvjete iz stavka (1) ovoga članka, smatra se da se ne nalazi u završnoj fazi realizacije projekta u smislu ovoga Zakona.

Članak 92

(Obavljanje djelatnosti)

(1) Raniji koncesionari koji su podnijeli uredan i pravodoban zahtjev iz članka 90. ovog Zakonu mogu, do donošenja odluke Vlade Hercegbosanske županije, nastaviti obavljati djelatnost na predmetu koncesije.

(2) Obavljanje djelatnosti iz stavka (1) ovoga članka dopušteno je najdulje do donošenja odluke iz članka 90. stavka (5) ovog zakona.

(3) Obavljanje djelatnosti ne stvara pravo koncesije, ne proizvodi pravo prvenstva niti bilo kakvo drugo pravo na dodjelu koncesije.

(4) Tijekom obavljanja djelatnosti raniji koncesionar dužan je:

a) obavljati djelatnost u skladu s važećim propisima,

b) uredno plaćati sve javne obveze,

c) omogućiti nadzor nadležnim tijelima.

(5) Ako Vlada Hercegbosanske županije donese odluku o odbijanju zahtjeva, raniji koncesionar dužan je bez odgode prestati s obavljanjem djelatnosti, osim ako posebnim aktom nije drukčije određeno radi zaštite javnog interesa.

Članak 93

(Obveza podnošenja prijedloga)

(1) Raniji koncesionari iz članka 89. ovoga Zakona, koji do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nisu započeli obavljanje djelatnosti niti se nalaze u završnoj fazi realizacije projekta u smislu članka 90. ovoga Zakona, dužni su, u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, podnijeti prijedlog za dodjelu koncesije sukladno članku 21. ovoga Zakona.

(2) Prijedlog iz stavka (1) ovoga članka može se podnijeti isključivo za one koncesije za koje je prethodno pribavljena suglasnost predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave ili za koje postoji Zaključak Vlade Hercegbosanske županije kojim se smatra da je prethodna suglasnost predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave dana zbog propuštanja roka.

(3) Na temelju urednog i potpunog prijedloga, Vlada donosi odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije za predmetno dobro, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(4) Ako raniji koncesionar ne podnese prijedlog u roku iz stavka (1) ovoga članka, ili podneseni prijedlog nije potpun i uredan ni nakon ostavljenog roka za dopunu, raniji koncesionar gubi status ranijeg koncesionara, a pravo na koncesiju može se ostvarivati isključivo pod uvjetima i u postupku koji vrijedi za sve druge ponuditelje.

(5) Propuštanje roka iz stavka (1) ovoga članka ne daje pravo na naknadu štete, izgubljene dobiti niti povrat bilo kakvih troškova na teret davatelja koncesije ili Hercegbosanske županije.

(6) Ulaganja koja je raniji koncesionar izvršio prije dodjele nove koncesije provode se na njegov vlastiti rizik i ne stvaraju pravo na stjecanje koncesije, produljenje rokova ili povoljnije uvjete u postupku dodjele koncesije.

Članak 94

(Trajanje koncesije)

(1) U trajanje koncesije nakon provedbe postupka dodjele koncesije sukladno odredbama članaka 89. do 97. ovog zakona, uzimati će se u obzir:

a) dosadašnje korištenje,

b) ulaganja,

c) potrebu zaštite tržišnog natjecanja.

Članak 95

(Imovinskopravne posljedice)

(1) Raniji koncesionari koji nakon provedenog postupka iz članaka 89. do 94. ovog zakona nisu zaključili ugovor o koncesiji nemaju pravo na naknadu izgubljene dobiti, naknadu štete zbog prestanka ugovora, niti bilo kakvu drugu naknadu po osnovi očekivane ili neostvarene dobiti.

(2) Raniji koncesionar iz stavka (1) ovog nema pravo na povrat uplaćenih naknada, pristojbi, poreza ili drugih javnih davanja plaćenih na temelju ugovora, osim ako je posebnim zakonom drukčije određeno.

(3) Iznimno od stavaka (1) i (2) ovoga članka, raniji koncesionar ima pravo na naknadu nužnih i korisnih ulaganja izvršenih u dobroj vjeri, isključivo do visine kojom je povećana vrijednost dobra koje je bilo predmet koncesije, u skladu s općim propisima obveznog prava.

(4) Ulaganja iz stavka (3) ovoga članka koja se priznaju moraju biti stvarna, mjerljiva i dokumentirana.

(5) Ulaganja iz stavka (3) ovoga članka ne obuhvaćaju troškove financiranja, kamate, ugovorene penale, troškove izgubljenih poslovnih prilika niti druge posredne ili posljedične štete.

(6) Ako se sudski utvrdi da je raniji koncesionar znao ili je morao znati za neustavnost ili ništavost pravne osnove na temelju koje je ugovor sklopljen, nema pravo na naknadu nužnih i korisnih ulaganja, niti na bilo kakvu drugu naknadu po osnovi tog ugovora.

Članak 96

(Ugovori o koncesijama sklopljeni prije 19. svibnja 2008. godine)

(1) Koncesije i ugovori o koncesiji sklopljeni na temelju Zakona o koncesijama ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 14/03 i 8/08), prije 19. svibnja 2008. godine, ostaju pravno valjani i priznaju se, uz obvezu njihovog usklađivanja s odredbama ovoga Zakona u prijelaznom razdoblju.

(2) Resorno ministarstvo dužno je, u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona, pisanim putem pozvati koncesionara na pokretanje postupka usklađivanja te mu dostaviti nacrt predloženih izmjena i dopuna ugovora.

(3) Koncesionar je dužan, u roku od 30 dana od dana zaprimanja poziva iz stavka (2) ovog članka, dostaviti očitovanje te sudjelovati u postupku usklađivanja.

(4) Postupak usklađivanja mora biti okončan sklapanjem aneksa ugovora u roku od 6 mjeseci od dana zaprimanja poziva. U opravdanim slučajevima, rok se može produljiti najviše za dodatna 3 mjeseca, uz obrazloženu odluku davatelja koncesije.

(5) U postupku usklađivanja nije dopušteno mijenjati predmet koncesije, trajanje koncesije niti narušavati uspostavljenu gospodarsku ravnotežu ugovora u korist koncesionara, osim u mjeri koja je nužna radi usklađivanja s odredbama ovoga Zakona.

(6) Ako koncesionar bez opravdanog razloga odbije sudjelovati u postupku usklađivanja ili ne pristupi sklapanju aneksa ugovora u rokovima iz stavaka (3) i (4), davatelj koncesije donosi odluku o raskidu ugovora o koncesiji, bez prava na naknadu štete ili izgubljene dobiti za koncesionara.

(7) Do okončanja postupka usklađivanja, koncesionar je dužan nastaviti s urednim izvršavanjem ugovornih obveza, a davatelj koncesije provodi upravni i financijski nadzor nad izvršavanjem koncesije.

Članak 97

(Započeti postupci dodjele koncesije)

(1) Postupci dodjele koncesija započeti na temelju Zakona o koncesijama Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 14/03 i 8/08) obustavljaju se po službenoj dužnosti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Za postupke dodijele koncesije iz stavka (1) ovog članka podnositelji zahtjeva dužni su, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, uskladiti i dopuniti zahtjeve te priloženu dokumentaciju u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Ako podnositelj zahtjeva ne izvrši usklađivanje u roku iz stavka (2) ovoga članka, smatra se da je zahtjev povučen, a postupak će se obustaviti.

Članak 98

(Donošenje provedbenih propisa)

(1) Vlada će u roku od devedeset (90) dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti sljedeće provedbene propise:

a) Uredbu o vrstama, postupcima, uvjetima i načinu primjene jamstava i drugih instrumenata osiguranja čije je donošenje propisano člankom 56. stavkom (9) ovog zakona.

b) Uredbu o postupku dodjele koncesije, uključujući vrste postupaka, faze postupka, način objave, obvezni i dopušteni kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, rokove, način ocjene ponuda, modela zapisnika o otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda, donošenje odluke o dodjeli koncesije te pravna sredstva, čije je donošenje propisano člankom 46. stavkom (11) ovog zakona.

c) Uredbu o sadržaju ugovora o koncesiji kojom se pobliže uređuju: model ugovora o koncesiji, obvezni i dopušteni sadržaj ugovora, struktura i redoslijed ugovornih odredbi, minimalni standardi za financijske, osiguravateljske, okolišne i sanacijske klauzule, uvjeti izmjena i dopuna ugovora, obvezni prilozi ugovoru te način i opseg primjene modela ugovora, čije je donošenje propisano člankom 48. stavkom (4) ovog zakona.

d) Uredbu o kriterijima za utvrđivanje koncesijske naknade kojom se utvrđuju minimalni i maksimalni iznosi koncesijske naknade, kriteriji za obračun koncesijske naknade, minimalni i maksimalni iznosi naknade za pojedine vrste koncesija, metodologija obračuna i prilagodbe naknade, te načela razmjernosti naknade prema vrijednosti koncesije i javnom interesu, čije je donošenje propisano člankom 60. stavkom (5) ovoga Zakona.

e) Uredbu o nadzoru nad izvršavanjem ugovora o koncesiji, kojom se uređuju nadležnosti tijela za nadzor, način i dinamika kontrole izvršenja ugovornih obveza, postupci izvještavanja, sankcije za neispunjavanje obveza, čije je donošenje propisano člankom 79. stavkom (6) ovog zakona.

(2) Ministar nadležan za financije donijet će pravilnik iz članka 52. stavka (6) ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 99

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O KONCESIJAMA ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 3/2026)**
Rubrika:	V-2 - Građansko pravni odnosi/Obligacioni odnosi
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasilo:	**Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 3/2026 od 25/02/2026**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	05/03/2026 -
Verzija na snazi:	05/03/2026 -
Ukaz:	Temeljem članka 15. stavka (1) točke a) i članka 26. stavka (1) točke e) Ustava Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 3/96, 9/00, 9/04 i 10/05), te članka 98. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 8/03, 14/03 i 1/14), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana, 17.02. 2026. godine, donosi, ZAKON O KONCESIJAMA
Donosilac:	Skupština Hercegbosanske županije
Unijeto u bazu:	27/02/2026
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika